

데이터 상호 제공 및 이용에 관한 기본 제휴 계약서 (Data Partnership Framework Agreement)

본 데이터 상호 제공 및 이용에 관한 기본 제휴 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 7 일 대한민국 서울특별시에서 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (데이터 수신 및 이용 당사자): 법인명: 주식회사 데이터코어 애널리틱스 (DataCore Analytics Inc.) 사업자등록번호: 101-86-00001 주소: 서울특별시 강남구 강남대로 390, 30 층 (미진플라자) 대표이사: 최 지 훈 (인)

"을" (데이터 제공 당사자): 법인명: 주식회사 소스데이터 솔루션즈 (SourceData Solutions Ltd.) 사업자등록번호: 202-81-00002 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 15 층 (대룡포스트타워 2 차) 대표이사: 박 현 우 (인)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로는 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

목 차 (Table of Contents)

제 1 장 총칙 제 1 조 (용어의 정의) 제 2 조 (제휴의 목적 및 기본 원칙)

제 2 장 데이터 제공 및 이용 제 3 조 (데이터의 제공) 제 4 조 (라이선스 및 이용 범위)
제 5 조 (데이터 이용의 제한) 제 6 조 (데이터 품질 및 검증)

제 3 장 보안 및 규제 준수 제 7 조 (데이터 보안) 제 8 조 (감사 권한) 제 9 조 (개인정보보호 및 규제 준수)

제 4 장 지식재산권 및 기밀유지 제 10 조 (지식재산권) 제 11 조 (대가 및 정산) 제 12 조 (기밀유지)

제 5 장 보증, 책임 및 계약 종료 제 13 조 (진술 및 보증) 제 14 조 (책임 및 손해배상)
제 15 조 (계약 기간 및 종료)

제 6 장 일반 조항 제 16 조 (계약의 변경) 제 17 조 (분쟁 해결) 제 18 조 (일반 조항)

[별첨 목록] [별첨 A] 제공 데이터 상세 명세서 (Data Specification Sheet) [별첨 B] 데이터 보안 표준 요건 (Data Security Standards) [별첨 C] 대가 산정 및 정산 방식 (Fee Schedule and Payment Terms)

전 문 (Preamble)

"갑"은 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 모델 개발, 맞춤형 광고 플랫폼 운영 및 비즈니스 인텔리전스(BI) 솔루션 제공을 주된 사업으로 영위하는 법인으로서, "갑"의 서비스 고도화 및 신규 사업 개발을 위하여 고품질의 다양한 데이터를 필요로 한다.

"을"은 (예: 이커머스, 모빌리티, 리테일 등) 플랫폼 운영을 통해 합법적으로 수집·처리·보유하고 있는 데이터(이하 "을 데이터")를 보유하고 있으며, "을"의 데이터 자산 가치를 제고하고 "갑"과의 전략적 협력 관계를 구축하고자 한다.

이에 "양 당사자"는 "본 계약"에 명시된 조건 하에 "을"이 "을 데이터"를 "갑"에게 제공하고, "갑"이 이를 활용하여 새로운 가치를 창출하는 데이터 제휴 관계를 수립함에 있어, 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 본 계약상의 권리와 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 다음과 같이 "본 계약"을 체결한다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (용어의 정의)

"본 계약"에서 사용되는 다음의 용어들은 문맥상 달리 해석되지 아니하는 한, 각각 다음 각 호에서 정하는 바와 같은 의미를 갖는다. 모든 정의는 단수 및 복수에 동일하게 적용되며, 다른 조항의 해석에 영향을 미칠 수 있다.

1. "제공 데이터" (Provided Data): "을"이 "본 계약" 제 3 조 및 [별첨 A]에 따라 "갑"에게 제공하기로 합의한 "을 데이터"의 특정 집합을 의미한다. 이는 "을"이 "을"의 서비스 운영을 통해 적법하게 수집·보유하는 원시 데이터(Raw Data), 통계 데이터, 로그 데이터 및 이로부터 가공된 1차 데이터를 포함한다.
2. "수신 데이터" (Received Data): "갑"이 "본 계약"에 따라 "을"로부터 수신한 "제공 데이터" 일체를 의미한다.
3. "개인정보" (Personal Information): 「개인정보 보호법」 제 2 조 제 1 호 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제 2 조 제 1 항 제 6 호(해당 법률이 유효한 경우)에서 정의하는 바와 같이, 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 의미한다.
4. "데이터 주체" (Data Subject): "개인정보"에 의하여 식별되거나 식별될 수 있는 개인을 의미한다.
5. "처리" (Processing): 데이터(개인정보 포함)의 수집, 생성, 연동, 연계, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 모든 행위를 포괄적으로 의미한다.

6. "가명처리" (Pseudonymization): 「개인정보 보호법」 제 2 조 제 1 호의 2 에 따라, 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 "처리"하는 것을 의미한다. "가명처리된 데이터"는 "본 계약" 하에서 "개인정보"로 간주되어 제 9 조의 규제를 받는다.
7. "익명처리된 데이터" (Anonymized Data): 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보. (이하 "익명 데이터") "을"이 "제공 데이터"가 "익명 데이터"에 해당함을 "갑"에게 서면으로 보증하고 "갑"이 이를 수락한 경우, "갑"은 해당 데이터를 제 9 조(개인정보보호)의 적용 대상에서 제외할 수 있다. 단, "갑"은 "을"의 보증에도 불구하고 "갑"의 단독 재량으로 해당 데이터가 "익명 데이터"의 기준에 미달한다고 판단할 합리적인 근거가 있는 경우, 해당 데이터를 "가명처리된 데이터" 또는 "개인정보"로 취급할 수 있으며, "을"은 이에 이의를 제기할 수 없다. (독소 조항: '익명 데이터'의 기준을 '갑'의 단독 재량으로 판단할 수 있게 하여, '을'의 데이터 제공 의무를 가중시킬 수 있는 여지를 둠)
8. "파생 데이터" (Derived Data): "갑"이 "을"로부터 "수신 데이터"를 수신한 이후, "갑"의 비용과 노력으로 "수신 데이터"의 전부 또는 일부를 "처리"(가공, 분석, 조합, 변형, 집계 등)하거나, "수신 데이터"를 "갑"이 보유한 다른 데이터 또는 제 3 자 데이터와 결합(Enrichment)하여 생성한 모든 새로운 형태의 데이터, 메타데이터, 통계, 지표 및 데이터 세트(Dataset)를 의미한다. "수신 데이터"가 단순 집계된 형태(예: "을" 고객의 지역별 분포)라 할지라도 "갑"의 분석 로직이 투입된 경우 "파생 데이터"로 간주한다. (독소 조항: '파생 데이터'의 정의를 극도로 광범위하게 설정함. '단순 집계' 및 '분석 로직 투입' 등 모호한 기준을 사용하여, '갑'이 '수신 데이터'를 조금이라도 가공하면 모두 '파생 데이터'로 주장할 수 있는 기반을 마련함. 이는 제 10 조(지식재산권)의 독소 조항과 연계됨)
9. "분석 결과물" (Analytics Output): "갑"이 "수신 데이터" 또는 "파생 데이터"를 분석, 처리하여 생성한 보고서, 대시보드, 예측 모델, 알고리즘, 세분화된 고객군(Segment) 정보, 인사이트(Insight) 및 기타 모든 형태의 분석 결과물 일체를 의미한다.
10. "플랫폼" (Platform): "갑"이 "수신 데이터", "파생 데이터", "분석 결과물"을 저장, 처리, 분석, 시각화하거나 제 3 자("갑"의 고객)에게 제공하기 위해 운영하는 일체의 하드웨어 및 소프트웨어 시스템(클라우드 인프라, 빅데이터 분석 시스템, AI 모델링 도구, BI 솔루션, 광고 플랫폼 등)을 의미한다.
11. "제휴 목적" (Purpose): "본 계약" 제 2 조 1 항에 명시된 목적, 즉 "갑"이 "수신 데이터"를 "갑"의 서비스 고도화, 신규 서비스 개발, AI 모델 학습, 맞춤형 광고 송출, 고객 행동 분석, BI 리포트 생성, 시장 동향 예측 및 기타 "갑"의 합법적인 사업 영위 과정에서 필요하다고 "갑"이 수시로 판단하는 모든 상업적, 비상업적 목적을 포괄적으로 의미한다. (독소 조항: '제휴 목적'을 '갑'이 수시로 판단하는 모든 상업적 목적'으로 광범위하고 일방적으로 정의함)

12. "데이터 명세서" (Data Specification Sheet): "본 계약"의 [별첨 A]를 의미하며, "을"이 "갑"에게 제공할 "제공 데이터"의 구체적인 항목, 정의, 형식, 갱신 주기, 전송 방식, 개인정보 포함 여부 및 가명/익명처리 수준 등을 상세히 기술한 문서를 말한다.
13. "보안 표준" (Security Standards): "본 계약"의 [별첨 B]를 의미하며, "을"이 "제공 데이터"를 "처리"하고 "갑"에게 전송함에 있어 준수해야 할 최소한의 기술적·관리적·물리적 보안 조치 요건을 기술한 문서를 말한다. "갑"은 "관련 법률"의 변경, 신규 보안 위협의 등장, 또는 "갑"의 내부 보안 정책 변경을 사유로 "본 계약" 기간 중 언제든지 [별첨 B]의 내용을 일방적으로 수정, 갱신, 또는 강화할 수 있으며, "을"은 통지받은 즉시 추가 비용 청구 없이 해당 변경 기준을 준수해야 한다. (독소 조항: '보안 표준'을 '갑'이 일방적으로, 언제든지, 추가 비용 없이 강화할 수 있도록 규정함)
14. "라이선스" (License): "본 계약" 제 4 조에 따라 "을"이 "갑"에게 부여하는 "제공 데이터"에 대한 이용, 사용, 접근, 복제, 배포, 전시, 공연, 공중송신, 수정, 가공, 분석, 결합, 2 차적 저작물(파생 데이터) 작성, 재라이선스 부여 등에 관한 포괄적인 권한을 의미한다.
15. "지식재산권" (Intellectual Property Rights): 전 세계 모든 국가의 법률에 따라 현재 존재하거나 향후 창출될 모든 종류의 지식재산권 및 무체재산권을 의미한다. 이는 저작권(저작재산권 및 저작인격권 일체 포함), 특허권, 실용신안권, 상표권, 서비스표권, 디자인권, 영업비밀, 노하우, 그리고 특히 「데이터베이스산업진흥법」 또는 유럽연합(EU)의 Database Directive (96/9/EC) 등 관련 법제에 따른 데이터베이스 제작자의 권리(Database Right)를 포괄적으로 포함한다.
16. "기밀 정보" (Confidential Information): "본 계약"의 체결 및 이행 과정에서 일방 당사자(이하 "공개자")가 상대방 당사자(이하 "수령자")에게 서면, 구두, 전자적 방식 또는 기타 어떠한 형태로든 제공하거나 "수령자"가 인지하게 된 모든 정보를 의미한다. 이는 [별첨]의 모든 내용, "제공 데이터"의 원시 데이터(가명/익명처리 여부 불문), "파생 데이터", "분석 결과물", 각 당사자의 기술 정보, 재무 정보, 사업 계획, 마케팅 전략, 고객 정보, 알고리즘, 소스 코드 등을 포함한다. 특히 "본 계약"의 존재 사실 자체, "본 계약"의 모든 조건(제 11 조의 대가 조건 포함), 그리고 "양 당사자" 간의 협의 내용 및 "갑"이 제공하는 모든 피드백 일체는 "양 당사자"의 공동 "기밀 정보"로 간주된다. (독소 조항: '계약 존재 사실' 및 '모든 피드백'을 기밀로 규정함)
17. "관련 법률" (Applicable Laws): "본 계약"의 이행, 데이터의 "처리", "라이선스"의 부여, "지식재산권"의 보호와 관련하여 적용되는 모든 법률, 법규, 명령, 조례, 규칙, 규정, 고시, 지침을 의미한다. 이는 대한민국의 법률(「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 등)뿐만 아니라, "데이터 주체"가 소재하거나 "갑" 또는 "을"이 사업을 영위하거나 "데이터"가 "처리" 또는 저장되는 모든 관할권(예: 유럽연합(EU)의

GDPR, 미국의 CCPA/CPRA 등)의 법률까지 포괄적으로 의미한다. (독소 조항: '관련 법률'의 범위를 사실상 전 세계 모든 법률로 확대하여 '을'의 규제 준수 의무를 극도로 가중시킴)

18. "손해" (Damages): "본 계약"의 위반 또는 불이행, 진술 및 보증의 위반, 기타 불법 행위로 인해 일방 당사자, 그 계열사, 또는 제 3 자에게 발생하는 모든 형태의 손해, 손실, 비용, 지출, 채무, 책임을 의미하며, 합리적인 범위의 변호사 보수, 법률 자문 비용, 소송 비용, 중재 비용, 화해금, 규제 당국(개인정보보호위원회 등)에 납부하는 과징금, 과태료, 벌금, 그리고 제 3 자(데이터 주체 포함)에게 지급하는 배상금 또는 합의금을 모두 포함한다.
19. "영업일" (Business Day): 대한민국 서울특별시에 소재하는 시중 은행이 정상적인 은행 업무를 영위하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정 공휴일은 제외된다.
20. "승인" (Approval) 또는 "동의" (Consent): "본 계약"에서 어느 일방의 "승인" 또는 "동의"를 요구하는 경우, 이는 반드시 해당 당사자의 정당한 권한을 위임받은 자가 그 의사를 명시적으로 기재하여 서명 또는 날인한 서면(전자우편의 경우, 사전에 합의된 공식 계정에서 발송되고 그 수신이 확인된 경우에 한함)에 의한 "명시적 승인"을 의미한다. 침묵, 묵시적 동의, 이의를 제기하지 않음(부작위), 또는 구두 승인은 어떠한 경우에도 유효한 "승인" 또는 "동의"로 간주되지 아니한다. "갑"은 "본 계약"에 달리 명시되지 않는 한, "갑"의 단독적이고 절대적인 재량(Sole and Absolute Discretion)에 따라 "승인" 또는 "동의"를 거부할 수 있으며, 그 거부 사유를 "을"에게 제공할 의무가 없다. (독소 조항: 묵시적 승인을 원천 배제하고, '갑'에게 사유 제시 없는 거부권을 부여함. 이전 계약서의 독소 조항을 변형(Paraphrase)하여 적용)
21. "계열사" (Affiliate): 어느 당사자를 기준으로, 해당 당사자를 지배하거나, 해당 당사자에 의해 지배받거나, 또는 해당 당사자와 공동의 지배 하에 있는 모든 법인 또는 단체를 의미한다. 여기서 "지배"라 함은 직간접적으로 의결권 있는 주식 또는 지분의 50% 이상을 소유하거나, 이사회의 과반수를 임명할 권한을 갖는 등 법인 또는 단체의 운영에 중대한 영향력을 행사할 수 있는 능력을 의미한다.
22. "데이터 품질 기준" (Data Quality Standards): [별첨 A]에서 정의하거나 또는 "갑"이 "본 계약" 기간 중 "을"에게 합리적으로 요구하는 "제공 데이터"의 정확성(Accuracy), 완전성(Completeness), 일관성(Consistency), 최신성(Timeliness), 유일성(Uniqueness) 등에 관한 측정 기준을 의미한다.
23. "불가항력" (Force Majeure): 천재지변, 전쟁, 사변, 내란, 테러, 폭동, 화재, 홍수, 태풍, 지진, 전염병의 창궐, 정부의 법령 또는 명령(데이터 이전 금지 명령 포함), 기간통신사업자의 전국적 네트워크 장애, 해킹, DDOS 공격 등 "양 당사자"의 합리적인 통제 범위를 벗어나고 예측하거나 회피할 수 없는 사유로서, 일방 당사자의 "본 계약"상 의무 이행을 불가능하게 하거나 현저히 지연시키는 사건을 의미한다.
24. "대가" (Fees): "본 계약" 제 11 조 및 [별첨 C]에 따라 "갑"이 "을"로부터 "라이선스"를 부여받는 대가로 "을"에게 지급하기로 합의한 금전적 보상을

의미한다. (본 계약이 무상 데이터 교환 계약인 경우, 본 정의는 "상호 제공 데이터"로 대체될 수 있음)

25. "제 3 자" (Third Party): "갑"과 "을", 그리고 "갑"의 "계열사"를 제외한 모든 개인, 법인, 기관, 단체 또는 기타 주체를 의미한다.

제 2 조 (제휴의 목적 및 기본 원칙)

2.1. (제휴의 목적) "본 계약"의 목적은 "갑"과 "을"이 보유한 핵심 역량과 데이터 자산을 기반으로 상호 협력하여, "을"이 "제공 데이터"를 "갑"에게 제공하고, "갑"이 이를 "갑"의 "플랫폼"과 기술력을 활용하여 "처리" 및 분석함으로써, 제 1 조 11 호에서 정의한 포괄적인 "제휴 목적"을 달성함에 있다. 이는 다음 각 호의 세부 목적을 포함하되 이에 한정되지 아니한다. (1) "갑"의 기존 서비스(빅데이터 분석, AI 모델, BI 솔루션, 광고 플랫폼 등)의 정확도, 효율성 및 경쟁력 강화 (2) "갑"이 "수신 데이터", "파생 데이터", "분석 결과물"을 활용한 신규 서비스, 상품, 또는 비즈니스 모델의 개발 및 상용화 (3) "갑"의 AI 및 머신러닝 알고리즘의 학습, 훈련(Training), 검증(Validation), 테스트(Testing) (4) "갑"의 고객 및 제 3 자를 대상으로 한 맞춤형 광고, 추천 서비스, 타겟 마케팅의 정교화 (5) "갑"의 고객에게 제공되는 BI 리포트, 시장 동향 분석 보고서, 인사이트 도출 (6) "갑"의 내부 연구개발(R&D) 및 비즈니스 전략 수립 (7) 기타 "양 당사자"가 "본 계약" 기간 중 서면으로 합의하는 추가적인 협력 사업

2.2. (기본 원칙) "양 당사자"는 "본 계약"을 이행함에 있어 다음 각 호의 기본 원칙을 준수한다. (1) (신의성실) "양 당사자"는 상호 신뢰와 신의성실의 원칙에 입각하여 "본 계약"의 각 조항을 해석하고 성실히 이행하여야 한다. (2) (전문가 주의의무) "을"은 "을"이 영위하는 사업 분야에서 데이터를 수집, 관리, 제공하는 전문가로서, 업계 최고 수준의 전문적 기술과 선량한 관리자로서의 주의의무(Duty of Care of a Good Manager)를 다하여 "제공 데이터"의 적법성, 정확성, 안전성을 확보하고 "본 계약"상의 의무를 이행하여야 한다. (3) (상호 협력) "양 당사자"는 "제휴 목적"의 성공적인 달성을 위하여 필요한 정보의 교환, 기술적 지원, 규제 대응 등 제반 과정에서 상호 긴밀하게 협력하여야 한다. (4) (법률 준수) "양 당사자"는 "본 계약"의 이행 전 과정에서 제 1 조 17 호에서 정의한 "관련 법률" 일체를, 특히 개인정보보호 및 데이터 보안과 관련된 모든 규제를, 완벽하게 준수하여야 한다.

2.3. (업무의 범위 - "을") "을"이 "본 계약"에 따라 "갑"을 위하여 수행해야 할 주요 업무의 범위는 다음 각 호의 모든 업무를 포함한다. (1) "본 계약" 및 [별첨 A] (데이터 명세서)에 명시된 "제공 데이터"를 합의된 주기, 방식, 기술 사양에 따라 "갑"에게 정확하고 안전하게 제공하는 업무 (2) "제공 데이터"에 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"가 포함되는 경우, "데이터 주체"로부터 제 9 조에 따른 모든 적법한 동의(제 3 자 제공, 국외 이전 포함)를 "을"의 책임 하에 확보하는 업무 (3) "제공 데이터"가 제 6 조의 "데이터 품질 기준"을 충족하도록 관리하고, 품질 오류 발생 시 즉시 시정 조치하는 업무 (4) "제공

데이터"의 "처리" 및 전송 과정에서 제 7 조 및 [별첨 B] (보안 표준)에서 정한 모든 보안 의무를 이행하는 업무 (5) 제 8 조에 따른 "갑"의 감사 요청에 성실히 협력하는 업무 (6) "본 계약"의 이행과 관련하여 "갑"이 합리적으로 요청하는 기타 기술적, 행정적 지원 및 협력

2.4. (업무의 범위 - "갑") "갑"이 "본 계약"에 따라 수행할 주요 업무의 범위는 다음 각 호의 모든 업무를 포함한다. (1) "을"로부터 "수신 데이터"를 "본 계약" 및 [별첨 B]에 따라 안전하게 수신하고 저장, 관리하는 업무 (2) "수신 데이터"를 "본 계약" 제 4 조(라이선스 및 이용 범위) 및 제 5 조(이용의 제한)에서 허용된 범위 내에서만 "처리"하고 "제휴 목적"을 위해 이용하는 업무 (3) "수신 데이터"에 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"가 포함되는 경우, 제 9 조 및 "관련 법률"에 따른 "갑"의 의무(안전성 확보 조치, 파기 등)를 준수하는 업무 (4) "본 계약"이 유상 계약인 경우, 제 11 조 및 [별첨 C]에 따른 "대가"를 "을"에게 적시에 지급하는 업무 (5) "본 계약"의 이행과 관련하여 "을"이 합리적으로 요청하는 기술적 협력

2.5. (담당자 지정) "양 당사자"는 "본 계약"의 원활한 이행 및 상시적인 커뮤니케이션을 위하여 각 당사자를 대표하여 업무를 협의하고 의사를 결정할 담당자(정/부) 및 기술 실무 책임자(이하 "지정 담당자")를 "본 계약" 체결 후 3 "영업일" 이내에 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 통지한다. "지정 담당자"가 변경되는 경우, 변경 최소 2 "영업일" 전에 상대방에게 서면 통지해야 한다. "본 계약"과 관련된 모든 통지, 요청, 승인 및 협의는 "지정 담당자"를 통함을 원칙으로 한다.

제 2 장 데이터 제공 및 이용

제 3 조 (데이터의 제공)

3.1. (데이터 명세) "을"은 "본 계약" 기간 동안 [별첨 A] (데이터 명세서)에 상세히 기술된 "제공 데이터"를 "갑"에게 제공한다. [별첨 A]에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, "양 당사자"의 서면 합의로 수정 또는 추가될 수 있다. (1) 데이터 세트(Dataset)의 명칭 및 상세 설명 (2) 데이터의 구체적인 항목(Field) 및 각 항목의 정의(Data Dictionary) (3) 데이터의 형식(Format) (예: CSV, JSON, Parquet 등) 및 인코딩(Encoding) (예: UTF-8) (4) 데이터의 볼륨(Volume) (예: 월평균 레코드 수, 총 스토리지 크기) (5) "개인정보" 포함 여부, "가명처리" 또는 "익명처리"의 구체적인 수준 및 방법 (6) 데이터의 갱신 주기(Update Frequency) (예: 실시간, 매일 1 회, 매주 1 회 등) (7) 데이터의 전송 방식(Transfer Method) (본 조 제 2 항 참조) (8) 데이터의 제공 개시일(Start Date)

3.2. (데이터 전송 방식) "을"은 "갑"과 합의한 다음 각 호의 방식 중 하나 또는 그 이상의 방식을 통해 "제공 데이터"를 "갑"에게 전송하여야 한다. 구체적인 방식은 [별첨 A]에서 정한다. (1) (API 방식) "을"은 "갑"이 "제공 데이터"에 접근할 수 있도록 안정적이고 안전한 API(Application Programming Interface)를 구축, 운영 및 유지보수한다. "을"은

"갑"에게 API 연동에 필요한 사양서(Specification), 인증키(Access Key), 기술 지원을 제공해야 하며, API의 가용성(Uptime)은 월 99.5% 이상을 보장해야 한다. API 사양의 중대한 변경이 있는 경우, "을"은 최소 30일 전에 "갑"에게 서면 통지하고 "갑"의 시스템 변경을 지원해야 한다. (2) (SFTP 방식) "을"은 "을"의 보안 서버 또는 "갑"이 지정하는 보안 서버에 SFTP(Secure File Transfer Protocol) 계정을 설정하고, [별첨 A]에서 정한 갱신 주기에 따라 "제공 데이터" 파일을 업로드한다. "양 당사자"는 데이터 전송의 자동화 및 오류 감지를 위해 협력한다. (3) (기타 방식) "양 당사자"가 서면으로 합의하는 기타 방식(예: 클라우드 스토리지(S3, GCS 등) 간의 데이터 공유, 특정 데이터베이스에 대한 읽기 전용 접근 권한 부여 등)

3.3. (제공의 개시) "을"은 "본 계약" 체결일 또는 [별첨 A]에서 정한 제공 개시일로부터 "제공 데이터"의 제공을 개시하여야 한다. "을"은 제공 개시일 전까지 데이터 전송에 필요한 기술적 준비(API 구축, SFTP 설정 등)를 완료하고 "갑"과 사전에 충분한 연동 테스트를 수행하여야 한다.

3.4. (전송의 안정성 및 보안) "을"은 "제공 데이터"를 "갑"에게 전송하는 전 과정에서 해당 데이터가 위·변조, 손상, 유실 또는 제 3자에게 유출되지 않도록 제 7조 및 [별첨 B] (보안 표준)에서 정한 암호화 표준 및 보안 조치를 완벽하게 준수하여야 한다.

3.5. (제공의 중단 및 지연) "을"은 "을"의 시스템 정기 점검, 긴급 장애 복구 등 부득이한 사유로 "제공 데이터"의 제공이 일시적으로 중단되거나 지연되는 경우, 해당 사실과 예상 복구 시간을 즉시(긴급 장애의 경우 1시간 이내, 정기 점검의 경우 최소 3 "영업일" 전) "갑"의 "지정 담당자"에게 통지하여야 한다. "을"의 귀책사유로 인한 데이터 제공의 중단 또는 지연이 월 누적 48시간을 초과하는 경우, "갑"은 "본 계약" 제 11조(대가)가 적용되는 경우 "대가"의 감액을 청구하거나 제 15조에 따라 "본 계약"을 해지할 수 있다.

3.6. (데이터 변경 통지) "을"은 [별첨 A]에 명시된 "제공 데이터"의 스키마(Schema), 항목, 형식 또는 수집 방법 등에 중대한 변경을 가하고자 하는 경우, 변경 예정일로부터 최소 30일 전에 "갑"에게 해당 변경의 구체적인 내용과 사유, "갑"의 시스템에 미칠 수 있는 영향을 상세히 기술하여 서면으로 통지하고 "갑"의 사전 서면 "승인"(제 1조 20호)을 받아야 한다. "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 해당 변경이 "제휴 목적"에 부합하지 않는다고 판단하는 경우 "승인"을 거부할 수 있다. (독소 조항: 데이터 제공자인 '을'이 자신의 데이터 스키마를 변경하는 데에도 '갑'의 사전 서면 승인을 받도록 하고, '갑'은 이를 '단독 재량'으로 거부할 수 있도록 하여 '갑'에게 과도한 통제권을 부여함)

제 4 조 (라이선스 및 이용 범위)

4.1. (라이선스의 부여) "을"은 "본 계약"에 따라 "갑"에게 "제공 데이터"를 제공함과 동시에, "갑" 및 "갑"의 "계열사"(제 1조 21호)에게 다음 각 호의 행위를 할 수 있는, 전 세계적(Worldwide)이고, 영구적(Perpetual, "본 계약" 종료 후에도 제 15조 6항에 따라

존속함)이며, 비독점적(Non-exclusive)이고, 취소 불가능(Irrevocable)하며, 로열티가 전액 면제(Royalty-free and fully paid-up, 제 11 조의 "대가"가 이에 대한 완전한 보상임)되고, 제 3 자에게 자유롭게 양도 가능(Transferable, 제 18 조 7 항 참조)하며 재라이선스(Sublicensable)할 수 있는 포괄적인 "라이선스"(제 1 조 14 호)를 부여한다. (독소 조항: '비독점적'이라고 명시했으나, 사실상 '영구적', '취소 불가능', '양도 가능', '재라이선스 가능' 등 권리 양도에 준하는 광범위한 권한을 '갑'에게 부여함. 특히 계약이 종료된 후에도 라이선스가 존속함을 명시함)

- (1) "수신 데이터"를 "갑"의 "플랫폼" 또는 "갑"이 지정하는 모든 서버(클라우드 포함)에 저장, 복제, 백업하는 행위
- (2) "제휴 목적" (제 1 조 11 호)을 달성하기 위하여 "수신 데이터"에 접근, 이용, 검색, 실행, 전시, 공연하는 행위
- (3) "제휴 목적"을 달성하기 위하여 "수신 데이터"를 수정, 번역, 변형, 각색, 요약, 집계, 가공, 분석, 처리하는 행위
- (4) "수신 데이터"를 "갑"이 보유한 다른 데이터 또는 합법적으로 접근 가능한 제 3 자 데이터와 결합, 연계, 보강 (Enrichment) 하는 행위
- (5) 본 조 제 1 항 (3) 호 및 (4) 호의 결과물로서 제 1 조 8 호의 "파생 데이터" 및 제 1 조 9 호의 "분석 결과물"을 생성, 복제, 수정, 보유, 이용하는 행위

4.2. (파생 데이터 및 분석 결과물의 이용) "갑" 및 "갑"의 "계열사"는 본 조 제 1 항 (5) 호에 따라 생성된 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"을 "제휴 목적"을 포함하여 "갑"의 모든 사업적 목적을 위해 기간이나 조건의 제한 없이 자유롭게 이용할 수 있다.

4.3. (재라이선스 및 제 3 자 제공) "갑"은 "본 계약"에 따라 허여된 "라이선스"의 범위 내에서, 다음 각 호의 목적을 위해 제 3 자("갑"의 고객, 파트너사, 컨설턴트, "갑"의 서비스를 이용하는 불특정 다수 포함)에게 "수신 데이터", "파생 데이터" 또는 "분석 결과물"의 전부 또는 일부에 대한 접근, 이용, 또는 재라이선스를 허여할 수 있다. (1) "갑"이 "갑"의 고객에게 제공하는 "플랫폼" 또는 서비스(예: BI 솔루션, 광고 플랫폼)의 일부로서 "파생 데이터" 또는 "분석 결과물"을 포함하여 제공하는 경우 (단, "수신 데이터" 원본을 식별 가능한 형태로 제공하지 않음) (2) "갑"이 "갑"의 고객을 위해 특정 분석 프로젝트를 수행하고 그 결과물("분석 결과물")을 보고서 등의 형태로 제공하는 경우 (3) "갑"이 "갑"의 서비스 운영 또는 유지보수를 위해 고용한 하수급인(예: 클라우드 서비스 제공자, 외부 컨설턴트)에게 "본 계약"상의 "갑"의 보안 및 기밀유지 의무와 동등하거나 그 이상의 의무를 부과하는 조건 하에 접근을 허용하는 경우 (4) "관련 법률" 또는 정부 기관의 적법한 요청에 따라 제공하는 경우

4.4. (라이선스 부여의 보증) "을"은 "본 계약" 체결 시점에 "을"이 "갑"에게 본 조에 명시된 "라이선스"를 부여하는 데 필요한 모든 권리, 권한 및 적법한 동의(특히 "제공 데이터"에 제 3 자의 데이터나 저작물이 포함된 경우, 해당 제 3 자로부터의 동의)를 보유하고 있음을 제 13 조에 따라 진술하고 보증한다.

4.5. (상표 등의 사용) "을"은 "갑"이 "갑"의 마케팅 자료, 웹사이트, 보도자료, IR 자료 등에서 "갑"과 "을" 간의 데이터 제휴 관계를 홍보할 목적으로 "을"의 상호, 상표, 로고, 서비스표(이하 "을 상표 등")를 사용할 수 있는 비독점적이고 무상인 권리를 "갑"에게 부여한다. "갑"은 "을 상표 등" 사용 시 "을"이 제공하는 브랜드 가이드라인을 합리적인 범위 내에서 준수한다. "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이 "을 상표 등"을 수정하거나 "을"을 비방하는 목적으로 사용할 수 없다.

제 5 조 (데이터 이용의 제한)

5.1. (제한의 일반 원칙) "갑"은 "을"로부터 "수신 데이터"를 "본 계약"에서 명시적으로 허용된 "라이선스"의 범위 및 "제휴 목적" 내에서만 "처리"하고 이용하여야 하며, 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. (1) "을"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 20 호) 없이 "수신 데이터"의 원본(가명처리된 데이터 포함) 또는 원본을 용이하게 식별하거나 복원할 수 있는 형태의 데이터를 "갑"의 고객을 포함한 "제 3 자"에게 판매, 대여, 재라이선스하거나 전송하는 행위 (단, 제 4 조 3 항에서 허용된 경우는 예외로 한다) (2) "수신 데이터"를 "관련 법률" 또는 사회 상규에 위배되는 불법적인 목적(예: 사기, 명예훼손, 차별 조장 등)으로 이용하는 행위 (3) "수신 데이터"에 포함된 "가명처리된 데이터"를 "갑"이 보유한 다른 정보와 결합하여 특정 개인을 식별하려는 시도(재식별)를 하거나, 재식별된 정보를 "데이터 주체"의 적법한 동의 없이 이용 또는 제공하는 행위 (단, "관련 법률"이 허용하는 통계 작성, 과학적 연구 등의 목적은 예외로 함) (4) "수신 데이터" 또는 "파생 데이터"를 이용하여 "을" 또는 "을"의 "계열사"와 직접적으로 경쟁하는 서비스나 제품을 개발하거나 홍보하는 행위 (단, "갑"의 기존 사업 영역 내에서의 통상적인 서비스 개선 및 고도화는 이에 해당하지 않는 것으로 간주하며, '직접적 경쟁'의 범위는 "갑"의 합리적인 판단에 따른다) (변형 조항: '직접 경쟁 금지'라는 합리적인 제한처럼 보이나, '갑의 기존 사업 영역', '갑의 합리적 판단'이라는 예외 및 주관적 기준을 삽입하여 사실상 '갑'은 거의 모든 행위를 할 수 있도록 조항을 무력화함) (5) "제공 데이터"에 포함된 저작권 표시, 상표 표시, 또는 기타 소유권 관련 고지를 "을"의 사전 서면 동의 없이 제거하거나 변경하는 행위

5.2. (개인정보의 이용 제한) "제공 데이터"에 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"가 포함된 경우, "갑"은 해당 데이터를 제 9 조(개인정보보호) 및 [별첨 A]에서 명시한 구체적인 목적과 보유 기간 내에서만 "처리"하여야 하며, "데이터 주체"로부터 "을"이 확보한 동의의 범위를 초과하여 이용할 수 없다.

5.3. (위반 시 조치) "갑"이 본 조의 제한 사항을 위반한 경우, "을"은 "갑"에게 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, "갑"이 시정 요구를 받은 날로부터 10 "영업일" 이내에 위반 사항을 치유하지 않는 경우 "을"은 제 3 조에 따른 "제공 데이터"의 제공을 일시적으로 중단하거나 제 15 조에 따라 "본 계약"을 해지할 수 있다.

제 6 조 (데이터 품질 및 검증)

6.1. (을의 품질 보증) "을"은 "을"이 "갑"에게 제공하는 "제공 데이터"가 다음 각 호의 "데이터 품질 기준"(제 1 조 22 호)을 "본 계약" 기간 내내 지속적으로 충족함을 "갑"에게 진술하고 보증한다. (독소 조항: 데이터의 속성상 완벽한 품질 보증이 어려움에도 불구하고, '을'에게 '지속적'이고 '완벽한' 품질 보증 책임을 일방적으로 부과함) (1) (적법성) "제공 데이터"의 수집, "처리", "갑"에 대한 제공이 제 9 조 및 제 13 조의 보증에 따라 "관련 법률" 및 "데이터 주체"의 동의 범위를 완벽하게 준수하였음. (2) (정확성) "제공 데이터"의 내용은 "을"이 합리적으로 통제 가능한 범위 내에서("to the best of Eul's knowledge"와 유사함) 사실에 부합하며, 시스템 오류 등으로 인한 중대한 왜곡이 없음. (변형 조항: '적법성'은 '완벽하게' 보증하도록 하면서, '정확성'은 '합리적 범위 내'로 제한하는 것처럼 보이나, 제 6.3 조의 '갑의 단독 판단' 조항으로 인해 사실상 무력화됨) (3) (완전성) [별첨 A]에서 정의된 필수 항목(Mandatory Fields)이 누락되지 않았으며, 합의된 데이터 스키마(Schema)를 준수함. (4) (최신성) "제공 데이터"는 [별첨 A]에서 정한 갱신 주기에 따라 "을"이 보유한 최신 정보를 반영함. (5) (일관성) 데이터 항목 간의 논리적 모순(예: 연령과 생년월일의 불일치)이 없으며, 일관된 형식과 표준을 유지함.

6.2. (갑의 품질 검증) "갑"은 "을"로부터 "수신 데이터"를 수신하는 즉시 또는 "본 계약" 기간 중 언제든지, 자동화된 스크립트 또는 수동 검토를 통해 "수신 데이터"가 본 조 제 1 항의 "데이터 품질 기준" 및 [별첨 A]의 명세를 충족하는지 여부를 검증(Validation)할 권리를 갖는다.

6.3. (품질 미달 시 조치) "갑"은 본 조 제 2 항의 검증 결과, "수신 데이터"의 전체 또는 일부가 "데이터 품질 기준"에 미달한다고 "갑"이 "갑"의 합리적인 단독 재량으로 판단하는 경우(이하 "품질 하자"), "을"에게 즉시 서면으로 해당 "품질 하자"의 내용과 시정을 요구할 수 있다. "갑"의 시정 요구에는 다음 각 호의 조치가 포함될 수 있다. (1) 해당 "품질 하자" 데이터의 즉각적인 수정 또는 재전송 요구 (2) 해당 "품질 하자"가 발생한 근본 원인의 분석 및 재발 방지 대책의 서면 제출 요구 (3) "품질 하자"가 치유될 때까지 해당 데이터 세트의 수신을 일시적으로 거부할 권리 (4) (유상 계약의 경우) 제 11 조 및 [별첨 C]에 따른 "대가"의 지급을 보류하거나, "품질 하자"의 중대성에 비례하여 "대가"의 감액을 청구할 권리 (독소 조항: '갑'의 '단독 재량'으로 품질 미달을 판단하게 하고, 즉각적인 시정 요구, 대가 지급 보류/감액 등 강력한 패널티를 부과함)

6.4. (을의 시정 의무) "을"은 "갑"으로부터 본 조 제 3 항에 따른 시정 요구를 받은 경우, "갑"과 협의한 기한 내에(기한을 정하지 않은 경우 3 "영업일" 이내) "을"의 비용으로 해당 "품질 하자"를 완벽하게 시정하고 "갑"의 재검증을 받아야 한다.

6.5. (반복적 하자) "을"이 "갑"의 시정 요구를 정해진 기한 내에 이행하지 아니하거나, 동일하거나 유사한 "품질 하자"가 월 3 회 이상 또는 분기 5 회 이상 반복적으로 발생하는 경우, "갑"은 이를 "본 계약"의 중대한 위반으로 간주하여 제 15 조에 따라 "본 계약"을 즉시 해지할 수 있다.

6.6. (면책의 배제) "을"은 "을"이 제공한 "제공 데이터"의 "품질 하자"(특히 제 6.1 항 (1)호의 적법성 위반)로 인하여 "갑" 또는 "갑"의 "계열사", "갑"의 고객, "데이터 주체", 또는 규제 당국으로부터 클레임, 소송, 행정 조사 등이 제기되어 "갑"에게 제 1 조 18 호의 "손해"가 발생하는 경우, 제 14 조에 따라 "갑"을 완벽하게 방어하고 면책해야 할 책임을 진다.

제 3 장 보안 및 규제 준수

제 7 조 (데이터 보안)

7.1. (을의 보안 의무) "을"은 "제공 데이터"를 "처리"하고 "갑"에게 전송하는 전 과정에서, "제공 데이터"가 분실, 도난, 유출, 위조, 변조 또는 훼손(이하 "보안 사고")되지 않도록 "관련 법률"에서 요구하는 수준과 [별첨 B] (데이터 보안 표준 요건)에서 정한 기준 중 "더 높은 기준"을 항상 준수하여야 한다. "을"은 이를 위해 다음 각 호를 포함하는 포괄적인 관리적, 기술적, 물리적 보안 조치를 수립하고 이행하여야 한다. (1) (관리적 조치) 정보보호 최고책임자(CISO) 지정, 내부 정보보호 정책 및 절차 수립, 임직원 및 하수급인에 대한 정기적인 보안 교육 실시, 접근 권한의 최소화(Need-to-know) 및 차등 부여, 보안 서약서 징구, 정기적인 보안 감사 및 위험 평가 수행 (2) (기술적 조치) "제공 데이터" 및 인증 정보의 암호화(전송 구간 암호화(예: TLS 1.2 이상), 중요 데이터 저장 시 암호화(예: AES-256 이상)), 접근 통제 시스템(Firewall, IDS/IPS) 운영, 악성코드 방지 솔루션(Anti-Virus) 설치 및 최신 업데이트, 시스템 접속 기록(로그)의 안전한 보관 및 위·변조 방지(최소 1 년 이상 보관), 취약점 점검 및 패치 관리 (3) (물리적 조치) 데이터가 저장된 서버, 네트워크 장비, 백업 매체가 위치한 전산실 또는 데이터센터에 대한 물리적 접근 통제(시건 장치, 출입 통제 절차) 수립

7.2. (보안 표준의 일방적 변경) "을"은 제 1 조 13 호에서 정의한 바와 같이, "갑"이 "관련 법률"의 변경, 감독 당국의 권고, 신규 보안 위협의 등장, 또는 "갑"의 글로벌 보안 정책 변경을 사유로 "본 계약" 기간 중 언제든지 [별첨 B] (보안 표준)의 내용을 일방적으로 수정, 갱신, 또는 강화할 수 있음을 인정하고 이에 동의한다. "갑"은 변경된 "보안 표준"의 효력 발생일 최소 10 "영업일" 전에 "을"에게 이를 서면 통지하며, "을"은 통지받은 즉시, "을"의 추가 비용 부담으로, 변경된 "보안 표준"을 준수하기 위한 모든 필요한 조치를 이행하여야 한다. "을"이 변경된 "보안 표준"을 준수하는 것이 기술적 또는 재정적으로 현저히 곤란하다고 객관적으로 입증하는 경우, "양 당사자"는 성실히 협의하나, 합의에 이르지 못하는 경우 "갑"은 제 15 조에 따라 "본 계약"을 해지할 수 있다. (독소 조항: '갑'의 내부 정책 변경만으로도 '을'의 추가 비용 부담 하에 보안 수준을 일방적으로 강화할 수 있도록 하고, '을'이 이를 따르지 못하면 '갑'이 계약을 해지할 수 있도록 함)

7.3. (갑의 보안 의무) "갑"은 "을"로부터 "수신 데이터"를 수신하여 저장, "처리"하는 "갑"의 "플랫폼" 및 시스템에 대하여, "관련 법률" 및 "갑"의 내부 보안 정책에 따른 합리적인 수준의 관리적, 기술적, 물리적 보안 조치를 이행하여야 한다.

7.4. (보안 사고 통지) "을"은 "을"의 시스템 또는 "을"의 임직원/하수급인의 귀책사유로 인하여 "제공 데이터"(특히 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터" 포함)와 관련된 "보안 사고"가 발생하였거나 발생하였을 합리적인 의심이 드는 경우, 해당 사실을 인지한 즉시, 늦어도 24 시간 이내에 "갑"의 "지정 담당자"에게 다음 각 호의 사항을 포함하여 서면(긴급한 경우 구두 통지 후 서면 제출)으로 통지하여야 한다. (1) "보안 사고"의 발생 시점, 경위, 인지 시점 (2) 유출되거나 훼손된 것으로 의심되는 "제공 데이터"의 항목 및 규모 (3) "보안 사고"로 인한 피해를 최소화하기 위해 "을"이 수행한 초기 대응 조치 내용 (4) 향후 상세 조사 계획 및 복구 대책

7.5. (사고 대응 협력) "을"은 "보안 사고" 발생 시 "갑"과 긴밀히 협력하여 사고의 원인을 규명하고 피해 확산을 방지하며 데이터를 복구하기 위한 최선의 노력을 다해야 한다. "을"은 "갑" 또는 "관련 법률"에 따른 규제 당국(개인정보보호위원회, 방송통신위원회, 경찰 등)의 사고 조사에 성실히 임해야 하며 "갑"의 요청 시 관련 자료(로그 기록, 침해 분석 보고서 등)를 즉시 제공해야 한다.

7.6. (데이터 주체 통지 등) "보안 사고"로 인하여 "데이터 주체" 또는 규제 당국에 대한 통지 또는 신고가 필요한 경우, "을"은 통지/신고의 주체, 내용, 시기, 방법 등에 대하여 사전에 "갑"과 충분히 협의하고 "갑"의 서면 "승인"을 받아 이행하여야 한다. 단, "관련 법률"에서 더 시급한 조치를 요구하는 경우는 예외로 하되, 사후에 즉시 "갑"에게 공유하여야 한다.

7.7. (비용 부담) 본 조 제 4 항 내지 제 6 항과 관련된 모든 활동(원인 분석, 피해 복구, "데이터 주체" 통지, 규제 당국 대응, 민원 처리, 제 3 자 배상 등)에 소요되는 일체의 비용은 "보안 사고" 발생의 근본적인 원인을 제공한 당사자가 부담한다. 단, 원인 규명이 불명확하거나 "양 당사자"의 공동 과실에 기인하는 경우, "양 당사자"는 상호 협의하여 비용을 분담하되, "을"의 [별첨 B] (보안 표준) 미준수가 원인의 일부로 밝혀지는 경우 "을"이 모든 비용을 부담한다.

제 8 조 (감사 권한)

8.1. (갑의 감사 권한) "갑"은 "본 계약" 기간 중 및 "본 계약" 종료 후 1 년까지, "을"이 "본 계약"상의 의무(특히 제 6 조의 "데이터 품질 기준", 제 7 조의 "데이터 보안", 제 9 조의 "개인정보보호", 제 12 조의 "기밀유지" 의무)를 적절히 준수하고 있는지 여부를 확인하기 위하여, "갑"의 인력 또는 "갑"이 지정하는 외부 전문 감사인(회계법인, 법무법인, 보안 컨설팅 업체 등. 단, "을"의 직접적인 경쟁사는 제외)을 통해 "을"의 사업장, 데이터 처리 시설, 관련 시스템(로그 기록 포함), 문서, 장부(이하 "감사 대상")에 대한 감사를 실시할 권리를 갖는다. (독소 조항: '갑'에게 계약 종료 후 1 년까지 포괄적인 감사 권한을 부여함)

8.2. (감사 절차) "갑"은 정기 감사(연 1 회) 또는 수시 감사(제 7 조의 "보안 사고" 발생, 제 9 조 위반 의심 등 합리적 사유 발생 시)를 실시할 수 있다. "갑"은 감사를 실시하고자

하는 경우, 감사 개시일로부터 최소 10 "영업일" 전에 "을"에게 감사의 목적, 범위, 일정, 감사 수행 인원 등을 포함한 감사 계획을 서면으로 통지하여야 한다. 단, "보안 사고" 등 긴급한 사안의 경우 "갑"은 사전 통지 기간을 단축하거나 통지 없이 즉시 감사를 실시할 수 있다.

8.3. (을의 협력 의무) "을"은 "갑"의 감사 실시에 대하여 정당한 사유(예: "을"의 핵심 영업비밀 침해 우려)가 없는 한 동의하여야 하며, 감사 수행 인원이 "감사 대상"에 합리적으로 접근하여 감사를 원활히 수행할 수 있도록 다음 각 호의 편의를 "을"의 비용으로 제공하고 성실히 협력하여야 한다. (1) "감사 대상"에 대한 물리적 접근(사업장, 전산실 출입) 허용 (2) "감사 대상" 시스템(서버, 네트워크, 보안 장비, DB 등)에 대한 접근 권한 부여 (3) 관련 문서(정책, 절차서, 보고서, 로그 기록, 계약서 등)의 열람 및 사본 제공 (4) "을"의 "지정 담당자" 및 관련 실무자와의 면담(인터뷰) 주선 (5) 감사 수행을 위한 적절한 사무 공간 및 설비(인터넷 연결 등) 제공 (독소 조항: '을'의 비용으로 감사에 필요한 모든 편의를 제공하도록 강제하고, '정당한 사유'를 매우 협소하게 해석할 여지를 둠)

8.4. (감사 비용) 감사는 "갑"의 비용으로 수행함을 원칙으로 한다. 단, 감사 결과 "을"의 "본 계약"에 대한 중대한 위반(제 8.1 조의 의무 위반) 사실이 발견되는 경우, "갑"이 해당 감사를 위해 지출한 모든 합리적인 비용(외부 감사인 선임 비용, 출장비, 인건비 등 포함)은 "을"이 전액 부담하여야 한다. (독소 조항: 감사 결과 '을'의 위반이 발견되면, 그 감사 비용 전액을 '을'에게 소급하여 전가함)

8.5. (감사 결과 및 시정 조치) "갑"은 감사 완료 후 합리적인 기간 내에 감사 결과를 요약한 보고서를 "을"에게 제공한다. 감사 결과 "을"의 "본 계약" 위반 사항 또는 개선이 필요한 취약점이 발견되는 경우, "을"은 "갑"과 협의한 기한 내에(기한을 정하지 않은 경우 30 일 이내) "을"의 비용으로 해당 위반 사항을 완벽하게 시정하고 재발 방지 대책을 수립하여 "갑"의 서면 "승인"을 받아야 한다.

8.6. (감사인원의 비밀유지) "갑"은 감사를 수행하는 외부 감사인으로 하여금 감사 과정에서 취득한 "을"의 "기밀 정보"(본 계약과 무관한 정보 포함)에 대하여 "본 계약" 제 12 조와 동등하거나 그 이상의 수준의 비밀유지 의무를 부담하는 서약서를 "을"에게 제출하도록 조치하여야 한다.

제 9 조 (개인정보보호 및 규제 준수)

9.1. (총칙 및 법률 준수) "양 당사자"는 "본 계약"의 이행과 관련하여 "처리"하는 모든 "개인정보", "가명처리된 데이터"에 대하여 제 1 조 17 호의 "관련 법률"(대한민국의 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및 유럽연합(EU)의 GDPR, 미국의 CCPA/CPRA 등 "데이터"가 "처리"되거나 "데이터 주체"가 소재하는 모든 관할권의 법률 포함)을 완벽하게 준수하여야 한다.

9.2. ("을"의 수집 적법성 보증) "을"은 "갑"에게 "제공 데이터"를 제공함에 있어, "제공 데이터"에 포함된 모든 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"의 원천 "데이터 주체"로부터 다음 각 호의 모든 사항을 포함하여 "관련 법률"에서 요구하는 일체의 고지 의무를 이행하고, 명시적이고 적법한 동의(Consent)를 "을"의 비용과 책임 하에 확보하였음을 보증한다. (1) (수집·이용 동의) "을"의 서비스 제공을 위한 "개인정보"의 수집 및 이용 동의 (2) (제 3 자 제공 동의) "본 계약"에 따른 "갑"(주식회사 데이터코어 애널리틱스) 및 "갑"의 "계열사"에 대한 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"의 제공 동의. 이 동의서에는 "제공받는 자"(갑), "제공 목적"(제 1 조 11 호의 "제휴 목적"), "제공 항목"([별첨 A]), "보유 및 이용 기간"("갑"의 영구 보유 또는 "본 계약" 제 4 조 1 항 참조)이 명확히 명시되어야 한다. (3) (마케팅 활용 동의) "갑"이 "수신 데이터"를 맞춤형 광고, 타겟 마케팅 등 "제휴 목적"을 위해 활용하는 것에 대한 별도의 동의(필요한 경우)

9.3. (가명/익명처리의 적정성) "을"은 [별첨 A]에 따라 "제공 데이터"를 "가명처리" 또는 "익명처리"하여 "갑"에게 제공하는 경우, 해당 조치가 "관련 법률" 및 관련 가이드라인(예: 개인정보보호위원회 고시)에서 정한 기준과 절차를 완벽하게 준수하여 수행되었으며, "익명 데이터"의 경우 제 1 조 7 호의 기준에 따라 재식별이 합리적으로 불가능함을 보증한다.

9.4. ("갑"의 처리 준수) "갑"은 "을"로부터 "수신 데이터"에 포함된 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"를 "처리"함에 있어, "을"이 "데이터 주체"로부터 확보한 동의의 범위, [별첨 A]에서 정한 목적, 그리고 제 5 조(데이터 이용의 제한)의 범위 내에서만 "처리"하여야 하며, "관련 법률"에 따른 "갑"의 의무(안전성 확보 조치, 파기 등)를 준수한다.

9.5. (데이터의 국외 이전 포괄 동의 확보) "을"은 "제휴 목적"의 달성을 위하여 "갑"이 "수신 데이터", "파생 데이터", "분석 결과물"을 "갑"의 "플랫폼" 운영, 글로벌 백업, 통합 분석, 또는 "갑"의 "계열사" 및 제 3 의 클라우드 서비스 제공자(CSP) 활용을 목적으로, 대한민국 이외의 국가로 이전하여 "처리"할 수 있음을 명확히 인지한다. "갑"이 데이터를 이전할 수 있는 국가는 "갑" 또는 "갑"의 "계열사", 파트너사가 현재 또는 장래에 사업을 영위하거나 서버를 운영하는 모든 국가(예: 미국, 유럽연합(EU) 회원국, 싱가포르, 인도, 중국 등을 포함하되 이에 한정되지 아니함)를 포괄적으로 포함한다. "을"은 "본 계약" 체결 이전에 "데이터 주체"로부터 본 조 제 2 항의 동의를 받을 시, 이러한 "개인정보의 국외 이전에 관한 사항"(이전되는 국가(이러한 포괄적 지정 방식에 대한 동의 포함), 이전 항목, 이전 목적, 보유 기간, 이전 방식 등)을 개인정보처리방침 또는 별도 동의서에 "갑"이 만족할 수 있는 수준으로 상세히 명시하고, 이에 대한 명시적이고 포괄적인 동의(Opt-in)를 "을"의 비용과 책임 하에 완벽하게 득하였음을 보증한다. (핵심 독소 조항: 이전 국가를 '갑'이 수시로 지정하는 모든 국가'로 포괄하며, 이에 대한 '포괄적 동의' 확보 책임을 '을'에게 전가하고, '갑'이 만족할 수 있는 수준'이라는 주관적 기준을 추가함)

9.6. (데이터 처리 위탁) "본 계약"에 따른 "을"의 "갑"에 대한 "제공 데이터" 제공이 "관련 법률"상 "개인정보 처리 위탁"에 해당하는 것으로 해석될 경우, "양 당사자"는 "본 계약"을

「개인정보 보호법」 제 26 조에 따른 위탁 계약으로 간주하며, [별첨 B] (보안 표준) 및 "본 계약"의 관련 조항(제 7 조, 제 9 조, 제 14 조 등)이 위탁 계약의 일부를 구성하는 데 동의한다. 이 경우 "갑"은 "수탁자"로서 "관련 법률"에 따른 "수탁자"의 의무를 부담한다.

9.7. (데이터 주체의 권리 행사) "본 계약" 기간 중 "데이터 주체"가 "을" 또는 "갑"에 대하여 자신의 "개인정보"에 대한 열람, 정정, 삭제, 처리 정지, 동의 철회 등의 권리(이하 "데이터 주체 권리")를 행사하는 경우, 해당 요청을 접수한 당사자는 "관련 법률"에서 정한 기한 내에 조치를 취해야 하며, 필요한 경우 상대방 당사자에게 즉시 통지하여 공동으로 대응하여야 한다. "을"은 "데이터 주체 권리" 행사에 완벽하게 대응할 수 있는 시스템과 절차를 갖추고 있음을 보증하며, "갑"은 "을"의 적법한 요청에 따라 "수신 데이터"의 삭제 등을 지원한다.

9.8. (규제 당국의 조사) "본 계약"과 관련된 데이터 "처리" 활동에 대하여 개인정보보호위원회 등 "관련 법률"상의 규제 당국이 자료 제출 요구, 현장 조사, 시정 명령 등의 처분을 하는 경우, 해당 처분의 대상이 된 당사자는 그 사실을 즉시 상대방에게 통지하고 대응 경과를 공유하여야 한다. "양 당사자"는 규제 당국의 조사에 성실히 임하고 상호 협력하여야 한다.

9.9. (을의 하수급인 관리) "을"은 "을"이 "제공 데이터"의 "처리" 업무(수집, 가명처리, 전송 시스템 운영 등)를 제 3 자("하수급인")에게 위탁하는 경우, "관련 법률"에 따라 적법한 위탁 절차를 준수하고(필요시 "데이터 주체"의 동의 확보), 해당 "하수급인"이 "본 계약" 제 7 조, 제 9 조, 제 12 조에서 정한 "을"의 의무와 동등하거나 그 이상의 보안 및 개인정보보호 의무를 준수하도록 계약을 체결하고 철저히 관리·감독하여야 한다. "을"은 "하수급인"의 "본 계약" 위반 행위에 대하여 "을" 자신의 위반 행위와 동일하게 "갑"에게 전적인 책임을 부담한다.

9.10. (데이터 파기) "갑"은 "데이터 주체"로부터 "을"을 통해 전달받은 파기 요청이 있거나, "관련 법률" 또는 "본 계약"에서 정한 "수신 데이터"의 보유 기간이 만료된 경우(단, 제 15 조 6 항에 따른 "갑"의 보유 권리는 예외로 함), 해당 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"를 복구 불가능한 방법으로 안전하게 파기하여야 한다.

제 4 장 지식재산권 및 기밀유지

제 10 조 (지식재산권)

10.1. ("을 데이터"의 권리) "본 계약"에 따라 "을"이 "갑"에게 제공하는 "제공 데이터"([별첨 A] 명세)의 원본(Raw Data) 및 해당 데이터베이스에 대한 "지식재산권"(데이터베이스 제작자의 권리 포함)은 "본 계약"의 체결에도 불구하고 여전히 "을"에게 귀속됨을 원칙으로 한다. "갑"은 "본 계약" 제 4 조에서 허여된 "라이선스"의 범위 내에서만 "수신 데이터"를 이용할 수 있다.

10.2. ("갑" 보유 데이터의 권리) "갑"이 "본 계약"의 이행을 위하여 "을"에게 제공하는 "갑"의 데이터, 알고리즘, 소프트웨어, "플랫폼" 및 기타 "갑"의 자산에 대한 "지식재산권"은 어떠한 경우에도 "갑"에게 단독으로 귀속된다.

10.3. (파생 데이터 및 분석 결과물의 권리 귀속) "본 계약" 제 1 조 8 호 및 제 1 조 9 호에서 정의된 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"은 "갑"이 "갑"의 비용, 노력, 인력, "플랫폼", 독자적인 분석 기법 및 알고리즘을 투입하여 생성한 2 차적 저작물 또는 새로운 창작물임을 "양 당사자"가 인정한다. 따라서 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"에 대한 저작권, 데이터베이스권, 영업비밀, 노하우를 포함한 일체의 "지식재산권"은, "본 계약" 제 11 조의 "대가" 지급 여부와 관계없이, 해당 "파생 데이터" 또는 "분석 결과물"이 "창작된 즉시"("at the moment of creation") "갑"에게 소급하여 전부, 독점적으로, 영구히 양도되며 "갑"에게 단독으로 귀속된다. (핵심 독소 조항: '을'의 원천 데이터를 기반으로 '갑'이 가공하여 생성한 '파생 데이터' 및 '분석 결과물'의 모든 IP 를 '대가 지급과 관계없이', '창작 즉시' '갑'에게 영구히 귀속시킴)

10.4. (권리 귀속의 범위) 본 조 제 3 항에 따른 "지식재산권"의 "갑" 귀속에는 해당 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"을 복제, 배포, 공중송신, 수정, 변형, 판매, 대여, 라이선스, 3 차적 저작물 작성 등 모든 방식으로 "갑"의 사업 목적(제 3 자에 대한 상업적 판매 포함)을 위해 기간, 지역, 횟수의 제한 없이 이용할 권리가 포함된다. "을"은 "본 계약" 제 11 조의 "대가"가 본 조항에 따른 모든 권리 귀속에 대한 완전하고 최종적인 보상임을 인정하며, "갑"의 "파생 데이터" 또는 "분석 결과물" 이용에 대하여 어떠한 추가적인 대가나 로열티, 권리(접근권, 이용권 포함)도 청구할 수 없다. (독소 조항: 파생 데이터의 상업적 판매까지 '갑'의 권리로 명시하고, '을'의 추가 보상 청구권을 원천 차단함)

10.5. (저작인격권 및 데이터베이스권의 불행사) "을"은 "갑"이 "수신 데이터"를 "처리"하여 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"을 생성함에 있어, "수신 데이터"의 선택, 배열, 조합, 구성의 변경이 수반될 수 있음을 인정한다. "을"은 "을" 및 "을"의 임직원, 하수급인을 대표하고 대리하여, "갑" 또는 "갑"이 지정하는 제 3 자("갑"의 고객 포함)를 상대로 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"과 관련하여 발생할 수 있는 일체의 저작인격권(특히 동일성유지권) 또는 데이터베이스 제작자로서의 권리(「데이터산업진흥법」 또는 기타 "관련 법률"에 따른 권리)를 "갑"의 사업 영위 기간 동안 영구히, 취소 불가능하게 행사하지 아니할 것(Waive)에 동의한다.

10.6. ("갑"에 대한 피드백) "을"이 "본 계약"의 이행 과정에서 "갑"의 "플랫폼", 시스템, 알고리즘, 서비스 또는 "기밀 정보"와 관련하여 "갑"에게 제공하는 모든 제안, 개선 아이디어, 피드백, 의견(이하 "피드백")이 있는 경우, 해당 "피드백"에 대한 "지식재산권"은 "갑"에게 귀속되거나, "갑"이 해당 "피드백"을 "갑"의 제품 및 서비스 개선, 개발, 마케팅 등 어떠한 목적으로든 아무런 대가 없이, 영구적, 취소 불가능, 전 세계적으로 이용할 수 있는 무상의 "라이선스"를 "갑"에게 부여한 것으로 간주한다.

10.7. (권리 침해의 통지) "을"은 "을"이 "갑"에게 제공한 "제공 데이터"가 제 3 자의 "지식재산권", 데이터베이스권, 프라이버시권 등을 침해한다는 사실을 인지하거나,

제 3 자로부터 그러한 클레임을 수령하는 즉시, "갑"에게 해당 사실을 서면으로 통지하고 제 14 조에 따른 면책 의무를 이행하여야 한다. "갑"은 해당 클레임이 해결될 때까지 "수신 데이터"의 이용을 중단할 수 있으며, 이로 인한 "을"의 "손해"에 대해 책임을 지지 않는다.

제 11 조 (대가 및 정산)

11.1. (대가의 산정) "갑"은 "본 계약" 제 4 조에 따라 "을"로부터 "라이선스"를 부여받고 "제공 데이터"를 수신하는 것에 대한 대가(이하 "대가")로, [별첨 C] (대가 산정 및 정산 방식)에 명시된 금액 및 산정 기준에 따라 "을"에게 "대가"를 지급한다. "본 계약"이 "양 당사자" 간의 상호 데이터 교환(Data Swap)을 전제로 하는 무상 계약(No-fee Agreement)인 경우, 본 조는 적용되지 아니하며, 각 당사자가 제공하는 데이터의 "라이선스"가 상호간의 "대가"가 되는 것으로 간주한다.

11.2. (대가의 구성 및 포괄성) "대가"는 "을"이 "본 계약"상의 모든 의무(제 3 조의 데이터 제공, 제 4 조의 "라이선스" 부여, 제 6 조의 품질 보증, 제 7 조의 보안 의무, 제 9 조의 개인정보 동의 확보 의무, 제 10 조의 "파생 데이터" 권리 "갑" 귀속 등)를 완벽하게 이행하는 것에 대한 완전하고 유일한 보상이다. "대가"에는 "을"이 "본건 업무"를 수행하는 데 필요한 모든 비용(시스템 구축비, 전송비, 인건비, 제 3 자 라이선스 비용, 가명/익명처리 비용, [별첨 B]의 "보안 표준" 준수 비용 등)이 포함된 것으로 간주하며, "을"은 [별첨 C]에서 명시적으로 합의하지 않는 한 "대가" 외에 어떠한 명목의 추가 비용이나 실비도 "갑"에게 청구할 수 없다.

11.3. (대가의 지급 방식) "갑"은 [별첨 C]에서 정한 지급 주기(예: 월별, 분기별)에 따라, 해당 주기가 만료된 후 "을"로부터 다음 각 호의 자료를 모두 적법하게 수령한 날을 기준으로 "갑"의 내부 정산 정책에 따라 60 "영업일" 이내에 "을"이 지정한 계좌로 "대가"를 현금 이체한다. (1) 해당 주기 동안 제공된 "제공 데이터"의 상세 내역 및 [별첨 A] 준수 확인서 (2) 제 6 조 1 항의 "데이터 품질 기준"에 대한 "을"의 자체 점검 보고서 (3) "갑"이 [별첨 C]에 따라 승인한 "대가" 금액에 대한 적법한 (전자)세금계산서 원본 (독소 조항: 대가 지급 기일을 '세금계산서 수령 후 60 영업일'이라는 매우 긴 기간으로 설정함)

11.4. (대가의 조정 및 감액) "갑"은 "을"이 "본 계약"상의 의무를 불완전하게 이행하였다고 "갑"이 "갑"의 합리적인 단독 재량으로 판단하는 경우 "대가"의 전부 또는 일부의 지급을 거부하거나 감액할 수 있다. 특히 다음 각 호의 경우에 그러하다. (1) "을"이 제 3 조 5 항에 따른 데이터 제공을 월 누적 48 시간 이상 지연하거나 중단한 경우 (2) "갑"이 제 6 조 3 항에 따라 "품질 하자"를 통지하고 [별첨 C]에서 정한 감액 기준(예: 품질 점수 연동)이 충족되는 경우 (3) "을"이 제 7 조 2 항에 따른 "갑"의 "보안 표준" 변경 요구를 정당한 사유 없이 이행하지 않는 경우 (4) "을"이 제 8 조(감사) 또는 제 9 조(규제 준수)의 의무를 위반하여 "갑"에게 "손해" 발생의 위험을 초래한 경우 (독소 조항: '갑'의 '단독 재량' 판단을

근거로 다양한 사유(품질, 지연, 보안, 감사 불응)를 들어 대가를 감액하거나 지급을 거부할 수 있도록 함)

11.5. (지급의 보류) "갑"은 "을"이 "본 계약"상의 의무(특히 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 13 조, 제 14 조)를 위반하여 제 3 자로부터 클레임, 소송, 행정 조사 등이 제기되거나 "갑"에게 "손해"가 발생한 경우, 해당 위반이 치유되거나 분쟁이 "갑"에게 불리하지 않게 최종적으로 해결될 때까지 "을"에 대한 "대가"의 지급을 보류할 수 있는 권리를 갖는다.

11.6. (상계) "갑"은 "을"이 "본 계약"의 위반(특히 제 14 조의 면책 의무 불이행)으로 인하여 "갑"에게 지급해야 할 "손해"배상금, 비용, 위약금, 또는 "갑"이 대납한 과징금 등이 있는 경우, "갑"이 "을"에게 지급할 "대가"에서 해당 금액을 "을"에 대한 사전 통지 후 일방적으로 상계(Offset)할 수 있다.

11.7. (환불 및 위약벌) "을"이 "본 계약"의 중대한 조항(특히 제 7 조, 제 9 조의 보안/개인정보 의무, 제 10 조의 권리 귀속, 제 13 조의 진술 및 보증)을 위반하여 "본 계약"이 해지되는 경우, "갑"은 제 15 조 5 항에 따른 조치 외에도, "을"에 대한 "손해"배상 청구권과 별개로, "본 계약" 제 11 조 1 항에 따른 "총 대가"(또는 계약 해지 전 12 개월간 지급된 "대가" 총액)의 50%에 해당하는 금액을 위약벌로 "을"에게 청구할 수 있다. "을"이 이미 "갑"으로부터 해당 금액 이상의 "대가"를 수령한 경우, "을"은 "갑"의 청구일로부터 10 "영업일" 이내에 해당 위약벌 금액을 "갑"에게 반환하여야 하며, 이는 "갑"의 실제 "손해"배상 청구에 영향을 미치지 아니한다. (독소 조항: '손해배상과 별개로' 총 대가의 50%에 달하는 과도한 '위약벌'을 규정하고, 기지급 대금의 '반환'을 요구함. 이는 '환불 불가' 조항의 변형임)

제 12 조 (기밀유지)

12.1. (기밀 정보의 범위) "본 계약"에서 "기밀 정보"라 함은 제 1 조 16 호의 포괄적 정의를 따르며, "공개자"가 "수령자"에게 제공하는 모든 정보로서, 구두, 서면, 전자적 형태 등 그 형식이나 "기밀" 표시 유무를 불문한다. 특히 "본 계약"의 존재 사실, "본 계약"의 모든 조건(제 11 조의 "대가" 조건 포함), [별첨]의 모든 내용, "제공 데이터"의 원시 데이터, "갑"이 생성한 "파생 데이터" 및 "분석 결과물"(이는 "갑"의 "기밀 정보"임), "양 당사자" 간의 협의 내용 및 "갑"이 제공하는 모든 피드백 일체는 "기밀 정보"로 간주된다. (독소 조항/변형: 제 1.16 조의 독소 조항 정의를 재확인하고, '파생 데이터'까지 '갑'의 기밀 정보로 명확히 함)

12.2. (비밀유지 의무) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"를 "본 계약"의 이행 목적("제휴 목적" 포함)을 위해서만 엄격하게 사용하여야 하며, "공개자"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 20 호) 없이는 "공개자"의 "기밀 정보"의 전부 또는 일부를 어떠한 "제 3 자"(각 당사자의 "계열사" 포함, 단 "갑"의 "계열사"는 제 4 조 1 항에 따라 이송

권한을 가짐)에게도 공개, 누설, 유출, 배포, 이전하거나 어떠한 형태로든 이용하게 하여서는 아니 된다.

12.3. (주의 의무) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"를 보호하기 위하여, 최소한 "수령자"가 자신의 가장 중요한 기밀 정보를 보호하기 위해 사용하는 것과 동등하거나 그 이상의 수준의, 그러나 어떠한 경우에도 "관련 법률" 및 [별첨 B] (보안 표준)에서 요구되는 합리적인 수준 이상의 관리적, 기술적, 물리적 보안 조치 및 주의 의무를 다하여야 한다.

12.4. (접근 제한 및 책임) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"에 대한 접근을 "본 계약"의 이행을 위하여 해당 정보를 "반드시 알아야 할 필요가 있는(on a strict need-to-know basis)" "수령자"의 임직원 및 제 7 조, 제 9 조에 따라 적법하게 승인된 하수급인에게로 엄격히 제한하여야 한다. "수령자"는 이들 접근 허용 인원에게 본 조의 비밀유지 의무를 주지시켜야 하며, 이들이 본 조의 의무를 "수령자"와 동일하게 준수하도록 서면 동의 확보 등 모든 필요한 조치를 취해야 한다. "수령자"는 이들 임직원 또는 하수급인의 본 조 위반 행위에 대하여 "수령자" 자신의 위반 행위와 동일하게 상대방 당사자에게 전적인 책임을 부담한다.

12.5. (예외) 본 조의 의무는 "수령자"가 서면 증거로써 입증할 수 있는 다음 각 호의 정보에는 적용되지 아니한다. (1) "공개자"로부터 공개받기 전에 "수령자"가 이미 적법하게 알고 있었던 정보 (2) "수령자"의 귀책사유 없이 "공개자"로부터 공개받은 시점 또는 그 이후에 공지(Public Domain)가 된 정보 (3) "수령자"가 "공개자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보 (4) "수령자"가 비밀유지 의무를 부담하지 않는 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보 (5) 법원 또는 정부 기관, 규제 당국의 적법한 명령이나 "관련 법률"에 따라 공개가 강제되는 정보. (단, 이 경우 "수령자"는 "관련 법률"이 허용하는 범위 내에서 "공개자"에게 해당 사실을 즉시 통지하여 "공개자"가 적절한 법적 보호 조치(보호명령 신청 등)를 취할 기회를 가질 수 있도록 최대한 협력해야 한다.)

12.6. (반환 및 파기) 각 "수령자"는 "본 계약"이 기간 만료 또는 해지되는 즉시, 또는 "공개자"의 서면 요청이 있는 경우 지체 없이(10 "영업일" 이내), "공개자"의 "기밀 정보" 및 그로부터 파생된 모든 복제물, 요약본, 분석 자료(형태 불문)를 "공개자"의 선택에 따라 "공개자"에게 반환하거나 "공개자"가 승인하는 복구 불가능한 방법으로 영구히 파기하여야 한다. "수령자"는 "공개자"의 요청 시, "수령자"의 권한 있는 임원이 서명한 파기 증명서를 "공개자"에게 제출하여야 한다. 단, 본 조항은 제 10 조 3 항에 따라 "갑"에게 귀속된 "파생 데이터" 및 "분석 결과물", 그리고 제 15 조 6 항에 따라 "갑"이 보유할 권리가 있는 데이터에는 적용되지 아니한다.

12.7. (의무의 존속) "본 계약" 제 12 조에 규정된 각 당사자의 비밀유지 의무는 "본 계약"의 기간 만료 또는 해지, 종료 사유와 관계없이 "영구적으로"(in perpetuity) 존속한다. (독소 조항: 통상적인 비밀유지 기간(예: 3~5 년)이 아닌 '영구적' 존속을 규정함. 제 14.7 조의 스폰서 계약(영구)과 동일하게 패리티를 맞춤)

12.8. (구제 수단) 각 당사자는 상대방의 본 조 위반이 자신에게 금전적 배상만으로는 회복될 수 없는 중대하고 즉각적인 손해(irreparable harm)를 야기할 수 있음을 인정하며, 피해 당사자가 "손해" 배상 청구권 외에도 실제 손해의 입증 없이 가처분, 금지명령 등 형평법상의 구제 수단을 법원으로부터 구할 자격이 있음에 동의한다.

제 5 장 보증, 책임 및 계약 종료

제 13 조 (진술 및 보증)

13.1. (상호 진술 및 보증) "갑"과 "을"은 각각 상대방에 대하여 "본 계약" 체결일 현재 다음 각 호의 내용이 진실되고 정확함을 진술하고 보증한다. (1) (적법한 설립 및 존속) 각 당사자는 해당 법률에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하며, "본 계약"에 명시된 의무를 이행할 수 있는 완전한 법적 자격과 권한을 보유하고 있다. (2) (체결 권한) "본 계약"은 각 당사자를 위하여 정당한 권한을 위임받은 대표자에 의하여 서명되었으며, "본 계약"은 각 당사자에 대하여 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 부과한다. (3) (법령 등 위반 없음) "본 계약"의 체결 및 이행은 각 당사자의 정관, 내부 규정, 또는 각 당사자를 구속하는 제 3 자와의 계약, 합의, 약정이나 법원의 판결, 명령, 규제 당국의 처분에 위배되거나 충돌하지 아니한다. (4) (필요한 인허가) 각 당사자는 "본 계약"상의 의무를 이행하는 데 필요한 모든 정부 기관의 인가, 허가, 승인, 신고 등을 획득하고 유효하게 유지하고 있다.

13.2. ("갑"의 진술 및 보증) "갑"은 "본 계약"의 이행을 위하여 "을"에게 "갑"의 "기밀 정보" 또는 "플랫폼" 접근 권한을 제공하는 경우, "갑"이 인지하고 있는 합리적인 범위 내에서("to the best of Kap's reasonable knowledge") 해당 정보나 시스템이 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증한다. "갑"은 본 보증의 위반으로 인하여 "을"에게 발생한 직접 "손해"에 한하여, 제 14 조 2 항에서 정한 책임의 제한 범위 내에서만 책임을 진다. (변형 조항: '갑'의 보증을 '인지 범위 내'로 제한하고, 책임을 '직접 손해' 및 '제 14.2 조'의 책임 한도 조항으로 이중 제한함)

13.3. ("을"의 진술 및 보증) "을"은 "본 계약" 체결일 현재 및 "본 계약" 기간 전부에 걸쳐, 그리고 "본 계약" 종료 후에도 보증의 성질상 필요한 경우(특히 (2), (3), (4), (5)호), 다음 각 호의 모든 내용이 항상 진실되고, 완전하며, 정확함을 "갑"에게 절대적으로(absolutely) 진술하고 보증한다. (독소 조항: '을'에게만 '항상', '절대적으로' 등의 최고 수준의 보증을 요구하며, '을'의 책임을 극도로 가중시킴) (1) (전문성) "을"은 "본건 업무"를 수행하는 데 필요한 모든 기술, 경험, 인력, 자원을 보유하고 있으며, "본건 업무"를 업계 최고 수준의 전문적 기준(highest professional standards)과 선량한 관리자의 주의의무로 수행할 것이다. (2) (데이터 수집의 적법성) "을"이 "갑"에게 제공하는 모든 "제공 데이터"는 "을"이 "을"의 서비스 약관, 개인정보처리방침 등을 통해 "데이터 주체"에게 명확히 고지하고, "관련 법률"에 따라 요구되는 모든 적법한 동의(특히 제 9 조 2 항의 제 3 자 제공 동의, 제 9 조 5 항의 국외 이전 포괄 동의 포함)를 완벽하게 확보하여 수집, "처리"된 것이다. (3) (권리

침해 부존재) "제공 데이터" 그 자체, 그리고 "갑" 및 "갑"의 "계열사", "갑"의 고객이 제 4 조의 "라이선스" 및 제 10 조의 권리에 따라 "수신 데이터", "파생 데이터", "분석 결과물"을 "처리", 이용, 배포, 판매하는 행위는 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 특허권, 디자인권, 데이터베이스권 등), 퍼블리시티권, 초상권, 프라이버시권, 명예, 신용 또는 기타 어떠한 법적, 계약상 권리도 현재 또는 장래에 걸쳐 침해하거나 위반하지 아니한다. (4) (포괄적 법률 준수) "을"은 "본 계약"상의 모든 의무를 이행함에 있어 제 1 조 17 호의 "관련 법률" 일체를 완벽하게 준수한다. "을"이 제공하는 "제공 데이터"는 허위, 과장, 기만, 비방, 음란, 폭력적인 내용, 또는 특정 집단에 대한 차별을 조장하는 내용을 포함하지 아니한다. (5) (하수급인 동의 확보) "을"이 "본건 업무"(데이터 수집, "처리" 등)를 위해 "하수급인" 또는 기타 제 3 자를 활용한 경우, "을"은 해당 제 3 자로부터 "갑"의 본 조 13.3 항 (3)호의 권리 행사를 보장하기에 충분한 "지식재산권" 양도, 이용 허락, 저작인격권 불행사 동의, 데이터 제공 동의 등을 "을"의 비용으로 확보하였다. (6) (보안 및 유해 코드 부존재) "을"은 제 7 조 및 [별첨 B]의 "보안 표준"을 항상 준수하며, "갑"에게 제공하는 "제공 데이터" 및 전송 시스템에는 컴퓨터 바이러스, 웜, 트로이 목마, 백도어, 랜섬웨어 또는 기타 유해하거나 악의적인 코드가 포함되어 있지 아니하다. (7) (데이터 품질 보증) "제공 데이터"는 "본 계약" 기간 내내 제 6 조 1 항의 "데이터 품질 기준" 및 [별첨 A]의 명세를 지속적으로 충족한다. (8) (권한의 보유) "을"은 "갑"에게 제 4 조의 "라이선스"를 부여하고 제 10 조의 "지식재산권"을 "갑"에게 귀속시키는 데 필요한 모든 권리, 권한 및 자격을 보유하고 있으며, "본 계약"에 따라 "갑"에게 부여된 권리와 상충되거나 이를 제한할 수 있는 어떠한 계약도 제 3 자와 체결하지 않았다. (9) (정확성) "을"이 "본 계약"의 체결 및 이행과 관련하여 "갑"에게 제공한 모든 정보(사업자 정보, 재무 상태, 데이터 명세 등)는 진실되고 정확하며 중대한 누락이 없다.

13.4. (보증의 위반) "을"이 본 조 제 3 항의 진술 및 보증 사항을 위반한 것이 "갑"에 의해 발견되거나 제 3 자의 클레임에 의해 제기되는 경우, "갑"은 "관련 법률" 및 "본 계약" 제 14 조, 제 15 조에 따른 모든 구제 수단(데이터 수신 거부, "대가" 지급 보류/감액, 계약의 즉시 해지, "손해" 배상 청구)을 행사할 권리를 갖는다.

제 14 조 (책임 및 손해배상)

14.1. (손해배상 원칙) 각 당사자는 자신의 고의 또는 과실로 인한 "본 계약"의 위반(본 조 13 조의 진술 및 보증 위반 포함)으로 인하여 상대방에게 제 1 조 18 호에서 정의한 "손해"를 입힌 경우, "본 계약"에서 달리 정하지 않는 한, 상대방이 입은 통상적인 범위의 직접 "손해"를 배상할 책임을 진다.

14.2. ("갑"의 책임 제한) "갑"은 "갑"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한, "본 계약"의 체결 및 이행과 관련하여(제 13 조 2 항의 보증 위반, "대가" 지급 지연, "플랫폼"의 일시적 장애 등을 포함하되 이에 한정되지 않음) "을" 또는 "을"의 임직원, 하수급인, 기타 제 3 자에게 발생한 어떠한 "손해"에 대해서도 다음 각 호의 책임을 지지 아니한다. (1) (간접 손해 등의

면책) "갑"은 어떠한 경우에도 "을"에게 발생한 특별 "손해", 간접 "손해", 결과적 "손해", 징벌적 "손해"(예: "을"의 기대 이익 상실, 매출 감소, 영업권 또는 평판의 손실, "을"의 데이터 또는 시스템 손상, 복구 비용, 제 3 자와의 계약 불이행에 따른 위약금 등)에 대하여, "갑"이 그러한 "손해" 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부를 불문하고 일체의 책임을 부담하지 아니한다. (2) (배상 총액의 상한) "본 계약"과 관련하여 발생하는 "갑"의 "을"에 대한 총 누적 배상 책임액은, 그 청구 원인(계약 위반, 불법 행위, 보증 위반 등)이나 형태, "손해"의 종류(직접 "손해"에 한함)를 불문하고, 어떠한 경우에도 (a) "을"이 해당 "손해" 발생의 원인이 된 사건을 "갑"에게 서면으로 통지한 날로부터 직전 3 개월간 "갑"이 "을"에게 제 11 조에 따라 실제 지급한 "대가"의 총액, 또는 (b) 금 일천만원(₩10,000,000) 중 "더 적은 금액"을 초과할 수 없다. (핵심 독소 조항: '갑'의 책임을 (1) '간접/특별 손해 면책'으로 제한하고, (2) 직접 손해마저 '직전 3 개월간 지급한 대가'와 '1 천만원' 중 "더 적은 금액"이라는 극도로 낮은 한도(Cap)로 이중 제한함)

14.3. ("을"의 책임 및 방어/면책 의무) "을"은 "을" 자신, "을"의 임직원 또는 "을"이 고용한 "하수급인"(제 9 조 9 항)의 귀책사유(고의 또는 과실 불문, 부작위 포함)로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 "갑" 또는 "갑"의 "계열사", "갑"의 임원, 이사, 주주, 직원, 대리인, 또는 "갑"의 고객(이하 총칭하여 "갑측 면책 당사자")이 "제 3 자"("데이터 주체", 규제 당국, "갑"의 다른 파트너사 등)로부터 클레임, 청구, 이의제기, 소송, 중재, 행정 조사, 형사 고발 등을 제기당하거나, "갑측 면책 당사자"가 제 1 조 18 호의 "손해"(변호사 보수, 소송 비용, 과징금, 과태료, 벌금, 제 3 자에 대한 배상금 및 화해금, 합의금, "갑"의 고객에 대한 배상금, "갑"의 평판 손상 복구 비용 일체 포함)를 입는 경우, "을"은 "갑측 면책 당사자"를 "을"의 비용으로 즉시 방어(Defend)하고, "갑측 면책 당사자"가 어떠한 "손해"도 입지 않도록 완벽하게 면책(Indemnify and Hold Harmless)시켜야 한다. (1) "을"이 제 13 조 3 항의 진술 및 보증 의무(특히 (2)~(9)호)의 전부 또는 일부를 위반한 경우 (2) "제공 데이터"의 수집, "처리", "갑"에 대한 제공, 또는 "갑"의 "라이선스"에 따른 "수신 데이터"의 이용이 "관련 법률"(특히 제 9 조의 개인정보보호법규)을 위반하거나 "데이터 주체"의 동의 범위를 벗어난 경우 (3) "제공 데이터" 또는 "갑"의 "수신 데이터" 이용이 제 3 자의 "지식재산권", 데이터베이스권, 프라이버시권, 명예, 신용 등 법적 권리를 침해하거나 위반한 경우 (4) "을"이 제 6 조의 "데이터 품질 기준"을 위반하여 "갑"이 "품질 하자" 데이터를 이용함으로써 "손해"를 입은 경우 (5) "을"이 제 7 조 및 [별첨 B]의 "보안 표준" 또는 제 12 조의 "기밀유지" 의무를 위반하여 "보안 사고"가 발생하거나 "기밀 정보"가 유출된 경우 (6) 기타 "을"이 "본 계약"상의 의무(제 3 조의 제공 의무, 제 8 조의 감사 협력 의무 등)를 중대하게 위반한 경우

14.4. ("을"의 배상 책임 한도 배제) 본 조 제 3 항에 따른 "을"의 "갑측 면책 당사자"에 대한 방어, 면책 및 "손해" 배상 책임에는 본 조 제 2 항 (2)호와 같은 상한(Cap)이 적용되지 아니하며, "을"은 "갑측 면책 당사자"가 입은 실제 "손해" 전액("갑"이 "을"에게 지급한 총 "대가"를 현저히 초과하더라도)을 배상하여야 한다. 또한 "을"의 배상 범위에는 "갑"이 입은 직접 "손해"뿐만 아니라 "갑"의 고객 이탈, 영업권 손상, 신용 하락 등 통상적인 인과관계가 인정되는 범위의 간접 "손해" 및 특별 "손해"까지 포함되는 것으로 해석한다. (핵심 독소 조항: '갑'의 책임은 14.2 조에서 이중으로 제한하면서, '을'의 책임은 '한도

없음(무한 책임)'으로 규정하고, '갑'이 면책받았던 '간접 손해'까지 '을'에게는 배상하도록 요구하는 극도로 불공평한 조항)

14.5. (면책 절차) "갑측 면책 당사자"가 제 3 자로부터 본 조 제 3 항의 클레임(이하 "면책 대상 클레임")을 제기당한 경우, "갑"은 "을"에게 이를 합리적인 기간 내에 서면으로 통지한다. "을"은 "갑"의 통지를 받은 즉시, "을"의 비용과 책임 하에 "갑"이 합리적으로 만족할 수 있는 변호사 또는 법무법인을 선임하여 해당 "면책 대상 클레임"의 방어, 협상, 화해 및 최종 해결에 관한 모든 절차를 주도해야 한다. "갑"은 "갑"의 선택과 비용으로 별도의 변호사를 선임하여 방어에 참여할 권리를 갖는다. "을"은 "갑측 면책 당사자"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 20 호) 없이는 "갑측 면책 당사자"의 법적 책임을 인정하거나, "갑측 면책 당사자"에게 금전적, 법적 의무를 부과하거나, "갑"의 "라이선스" 권리를 제한하는 내용의 화해 또는 합의(Settlement)를 할 수 없다. "을"이 "갑"의 통지 후 10 "영업일" 이내에 방어 의무를 성실히 이행하지 않는 경우, "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 해당 클레임을 방어, 화해 또는 해결할 권리를 가지며, "갑"이 이 과정에서 지출한 모든 "손해"(변호사 보수 포함)를 제 11 조 6 항에 따라 상계하거나 "을"에게 즉시 구상할 수 있다.

제 15 조 (계약 기간 및 종료)

15.1. (계약 기간) "본 계약"의 효력은 "양 당사자"가 서명한 날(이하 "계약 체결일")로부터 발생하며, 최초 3 년(36 개월)간 유효하다(이하 "최초 기간"). "최초 기간" 만료 90 일 전까지 "양 당사자" 중 어느 일방이 상대방에게 "본 계약"의 갱신을 거절한다는 내용의 명시적인 서면 통지를 하지 아니하는 한, "본 계약"은 "최초 기간" 만료일 익일부터 1 년 단위로 동일한 조건 하에 자동적으로 갱신(Auto-renewal)된다.

15.2. (법정 해지) "갑" 또는 "을"은 상대방 당사자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(이하 "해지 사유")가 발생한 경우, 상대방에 대한 서면 통지로서 "본 계약"을 즉시 해지할 수 있다. (1) 상대방이 "본 계약"의 중대한 조항(특히 "을"의 경우 제 3 조, 제 6 조, 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 12 조, 제 13 조 3 항의 의무, "갑"의 경우 제 11 조의 "대가" 지급 의무)을 위반하고, 상대방으로부터 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구받았음에도 불구하고 해당 기간 내에 위반 사항을 완벽하게 치유하지 아니한 경우 (단, 제 15 조 3 항의 경우는 예외) (2) 상대방에 대하여 파산, 회생절차 개시, 해산, 청산, 워크아웃 신청이 있거나, 법원 또는 감독 기관으로부터 영업 정지, 인허가 취소 처분을 받은 경우 (3) 상대방의 주요 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분, 강제집행 등이 이루어져 "본 계약"의 정상적인 이행이 객관적으로 불가능하다고 판단되는 경우 (4) 상대방이 발행한 어음이나 수표가 지급 거절되거나 은행과의 거래가 정지된 경우

15.3. (갑의 즉시 해지권) "갑"은 본 조 제 2 항 (1)호의 시정 요구 기간 부여와 관계없이, "을"에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 즉시 "본 계약"을 해지할 수 있다. (1) "을"이 제 7 조(보안), 제 9 조(개인정보보호)를 중대하게 위반하여 "보안 사고"가 발생하거나

"갑"에게 회복 불가능한 "손해"를 입힌 경우 (2) "을"이 제 13 조 3 항(진술 및 보증)을 위반한 사실이 발견되어 "갑"의 사업에 중대한 법적 위험을 초래한 경우 (3) "을"이 제 12 조(기밀유지)를 위반하여 "갑"의 "기밀 정보"를 유출한 경우 (4) "을"이 제 8 조(감사)에 따른 "갑"의 감사를 정당한 사유 없이 거부, 방해, 또는 지연하는 경우

15.4. (갑의 임의 해지권) "갑"은 본 조 제 2 항 및 제 3 항의 "해지 사유"와 무관하게, "갑"의 내부 경영 판단, 사업 전략의 변경, "제휴 목적"의 변경 또는 소멸, "관련 법률"의 변경, 또는 기타 "갑"의 사정으로 "본 계약"을 유지할 필요가 없다고 "갑"의 단독 재량으로 판단하는 경우, "본 계약" 기간 중 언제든지 "을"에게 최소 30 일 전에 서면으로 통지함으로써 "본 계약"의 전부 또는 일부를 장래에 대하여 해지(Termination for Convenience)할 수 있다. (독소 조항: '갑'에게만 '단독 재량', '내부 사정' 등 포괄적 사유로 위약금 없는 '임의 해지권'을 부여함)

15.5. (을의 해지 제한) "을"은 "갑"이 제 11 조에 따른 "대가" 지급을 정당한 사유(제 9 조 8 항, 제 11 조 5 항의 지급 보류 등) 없이 90 일 이상 지연하는 경우, 또는 "갑"이 제 15 조 2 항의 해지 사유를 발생시킨 경우를 제외하고는, "본 계약"을 임의로 해지할 수 없다. "을"은 "갑"의 "라이선스" 범위나 "제휴 목적"이 "을"의 사업과 경쟁하게 된다는 사유만으로는 "본 계약"을 해지할 수 없다.

15.6. (해지 및 종료의 효과) "본 계약"이 어떠한 사유로든 해지되거나 기간 만료로 종료되는 경우, 다음 각 호가 적용된다. (1) ("을"의 의무) "을"은 즉시 "제공 데이터"의 제공을 중단하고, 제 12 조 6 항에 따라 "갑"의 "기밀 정보"를 반환 또는 파괴해야 한다. (2) ("갑"의 의무) "갑"은 "갑"의 선택에 따라 "갑"이 보유 중인 "수신 데이터"의 원본을 제 12 조 6 항에 따라 반환하거나 파괴한다. (3) ("을"의 귀책) "을"의 귀책사유(제 15 조 2 항 또는 3 항)로 "본 계약"이 해지되는 경우, "갑"은 제 11 조 7 항의 위약벌 및 제 14 조의 "손해" 배상을 "을"에게 청구할 수 있으며, 기지급한 "대가"의 반환을 요구할 수 있다. (4) ("갑"의 임의 해지) "갑"의 임의 해지(제 15 조 4 항)의 경우, "갑"은 해지 효력 발생일까지 "을"이 적법하게 제공한 "제공 데이터"에 대한 "대가"를 [별첨 C]에 따라 일할 계산하여 정산한다. "을"은 "갑"에게 어떠한 위약금이나 기대 이익 상실 등 간접 "손해"도 청구할 수 없다. (5) (데이터 보유권) 전 (2)호에도 불구하고, "갑"은 (a) "본 계약" 종료 이전에 "갑"이 적법하게 생성한 제 10 조 3 항의 "파생 데이터" 및 "분석 결과물" 일체, (b) "본 계약" 제 4 조 1 항에 따라 "갑"에게 부여된 "영구적, 취소 불가능한" "라이선스"에 기초하여 "수신 데이터"를 이용할 권리, (c) "관련 법률" 준수, 내부 감사, 법적 분쟁 대응을 목적으로 "수신 데이터" 및 "본 계약" 관련 기록의 사본 1 부를 아카이빙(Archiving)하여 보관할 권리를 영구히 보유한다. (독소 조항: 계약이 종료되더라도, '갑'은 '파생 데이터' 및 '분석 결과물'을 '영구히' 보유하고, '영구적 라이선스'에 근거하여 '수신 데이터' 원본까지 계속 이용할 수 있는 권리를 규정하여, 사실상 계약 종료의 효과를 '을'에게만 불리하게 적용함)

15.7. (존속 조항) "본 계약"이 기간 만료, 해지 또는 기타 사유로 종료되는 경우에도, 그 성질상 존속이 필요한 조항들, 특히 제 1 조(용어의 정의), 제 4 조(라이선스), 제 7 조(보안), 제 8 조(감사), 제 9 조(개인정보보호), 제 10 조(지식재산권), 제 12 조(기밀유지, 특히

12.7 항), 제 13 조(진술 및 보증), 제 14 조(책임 및 손해배상), 제 15 조 6 항(해지 효과), 제 17 조(분쟁 해결), 제 18 조(일반 조항), 그리고 본 조 15.7 항 자체는 "본 계약"의 종료 후에도 그 효력을 유지한다.

제 6 장 일반 조항

제 16 조 (계약의 변경)

16.1. (서면 변경의 원칙) "본 계약"의 내용은 "양 당사자"의 정당한 대표자가 서명 또는 날인한 서면 합의(Agreement in Writing)에 의해서만 유효하게 변경되거나 수정될 수 있다.

16.2. (갑의 일방적 변경권) 전항에도 불구하고, "갑"은 "관련 법률"의 개정, 정부 지침의 변경, 감독 당국의 명령, 또는 "갑"의 글로벌 비즈니스 정책이나 "제휴 목적", "기업 철학"의 중대한 변경이 있는 경우, "본 계약"의 이행에 필요한 범위 내에서 "본 계약"의 일부 조항(특히 제 1 조 13 호의 "보안 표준"([별첨 B]), 제 1 조 12 호의 "데이터 명세서"([별첨 A]), 또는 제 9 조의 "개인정보" 처리 절차)을 일방적으로 변경할 수 있다. "갑"은 변경 사항의 효력 발생일 최소 14 일 전에 "을"에게 변경될 내용을 서면으로 통지해야 하며, "을"은 해당 통지일로부터 14 일 이내에 "갑"에게 명시적인 서면 이의를 제기하지 않는 경우, "을"이 변경된 계약 조건에 동의한 것으로 간주한다. "을"이 변경 사항에 동의하지 않아 "본 계약"의 정상적인 이행이 불가능하다고 "갑"이 판단하는 경우, "갑"은 제 15 조 4 항에 준하여 "본 계약"을 해지할 수 있으며, 이 경우 "을"은 "갑"에게 어떠한 위약금이나 "손해" 배상도 청구할 수 없다. (독소 조항: '갑'에게 '내부 정책'이나 '제휴 목적 변경' 등 주관적 사유로 계약의 핵심 내용(데이터 명세, 보안 표준)을 일방적으로 변경할 권한을 부여하고, '을'이 동의하지 않을 경우 불이익 없이 계약을 해지할 수 있도록 함)

제 17 조 (분쟁 해결)

17.1. (상호 협의) "본 계약"의 해석이나 이행과 관련하여 "양 당사자" 간에 분쟁, 의견 차이 또는 이견이 발생하는 경우, "양 당사자"는 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 원만한 협의를 통해 해결하기 위해 30 일간 최선의 노력을 다하여야 한다.

17.2. (청구 기간의 제한) "을"은 "본 계약"과 관련하여 "갑"에 대하여 제기할 수 있는 모든 청구("대가" 미지급, "손해" 배상, 계약 위반, 부당이득 반환 등 원인이나 청구 형태를 불문함)는, 해당 청구의 원인이 되는 사실 또는 위반 행위가 발생한 날로부터, 또는 "을"이 이를 합리적으로 알 수 있었던 날로부터, 최대 6 개월(Six Months) 이내에 제 17 조 4 항의 중재 신청 또는 제 17 조 5 항의 소송을 서면으로 제기하여야 한다. "을"이 본 항에서 정한 기간 내에 중재 또는 소송을 제기하지 아니하는 경우, "을"은 해당 사유로 "갑"에게 청구할

수 있는 모든 권리(소송을 제기할 권리 포함)를 완전하고 영구히 포기하는 것으로 간주된다. "갑"의 "을"에 대한 청구 기간은 "관련 법률"에서 정한 소멸시효 기간을 따른다. (핵심 독소 조항: '을'의 청구 기간(제소 기간)을 법정 상사 소멸시효(5년)보다 현저히 짧은 '6개월'로 제한하면서, '갑'의 청구 기간은 법정 소멸시효를 그대로 따르도록 하여 극히 불공평하게 규정함)

17.3. (집단 소송 및 배심원 재판의 포기) "을"은 "본 계약"과 관련하여 "갑"을 상대로 어떠한 형태의 집단 소송(Class Action), 집단 중재, 대표 소송, 또는 병합 소송에도 참여하거나 이를 제기하지 아니할 것에 동의한다. "본 계약"과 관련된 모든 분쟁은 "을" 개인과 "갑" 간의 개별적인 절차를 통해서만 해결되어야 한다. 또한, "양 당사자"는 "본 계약"과 관련하여 발생할 수 있는 모든 소송에서 "관련 법률"이 허용하는 최대 범위 내에서 배심원 재판(Jury Trial)을 받을 권리를 상호 포기한다. (독소 조항: '을'의 집단 소송 권리를 원천적으로 금지함)

17.4. (중재) 본 조 제 1 항의 상호 합의에도 불구하고 분쟁이 원만히 해결되지 아니하는 경우, "본 계약"과 관련되거나 "본 계약"의 위반, 해지, 무효로부터 발생하는 모든 분쟁, 청구 또는 의견 불일치는 대한민국 서울특별시에서 대한상사중재원(KCAB)의 중재 규칙에 따라 1인의 중재인에 의하여 최종적으로 해결한다. 중재에 사용되는 언어는 한국어로 한다. 중재 판정은 최종적인 것으로 "양 당사자"를 구속한다.

17.5. (관할 법원) 본 조 제 4 항의 중재 합의에도 불구하고, 또는 중재 합의가 무효로 판단되는 경우, "본 계약"과 관련된 모든 분쟁에 대한 제 1 심 전속적 합의 관할 법원은 "갑"의 본점 소재지를 관할하는 법원, 즉 서울중앙지방법원으로 한다. (독소 조항: 중재 합의가 실패할 경우를 대비하여, '갑'에게 일방적으로 유리한 법원을 전속 관할로 이중 지정함)

17.6. (준거법) "본 계약"의 성립, 효력, 해석 및 이행과 관련된 모든 사항은 대한민국의 법률(단, 국제사법의 저촉법 규정은 제외함)에 따라 규율되고 해석된다.

제 18 조 (일반 조항)

18.1. (완전 합의) "본 계약" 및 "본 계약"에 명시적으로 언급되거나 첨부된 모든 [별첨]과 문서는 "본 계약"의 주제에 관하여 "양 당사자" 간에 이루어진 완전하고 유일한 합의(Entire Agreement)를 구성하며, "본 계약" 체결 이전에 "양 당사자" 간에 있었던 모든 구두 또는 서면상의 합의, 양해, 진술, 제안, 협상에 우선하여 효력을 갖는다.

18.2. (통지) "본 계약"에서 요구되거나 허용되는 모든 통지, 요청, 승인, 거부 및 기타 의사표시(이하 "통지")는 서면으로 작성되어야 하며, "본 계약" 서두의 "갑"과 "을"의 주소지, 또는 제 2 조 5 항에 따라 각 당사자가 서면으로 지정한 "지정 담당자"의 공식 전자우편 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (a) 인편 전달 시 수령 즉시, (b) 등기우편 또는

내용증명우편 발송 시 발송일로부터 3 "영업일" 후, (c) 공식 전자우편 발송 시, 발송 서버에 오류 메시지 없이 전송이 완료된 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소나 "지정 담당자"가 변경된 당사자는 이를 5 "영업일" 이내에 상대방에게 서면 통지해야 하며, 통지하지 않음으로 인해 발생하는 불이익(통지 도달 간주 포함)은 해당 당사자가 부담한다.

18.3. (권리 포기의 제한) 어느 일방 당사자가 "본 계약" 상의 권리(예: 계약 위반에 대한 구제 수단)를 1 회 행사하지 아니하거나 그 행사를 지연하였다고 하여, 해당 권리 또는 "본 계약" 상의 다른 권리(동일한 또는 유사한 위반에 대한 권리 포함)를 영구히 포기(Waiver)한 것으로 간주되지 아니하며, 해당 권리는 여전히 유효하게 존속한다. "본 계약" 상의 권리 또는 조건의 포기는 오직 해당 권리를 포기할 권한이 있는 당사자가 그 포기 의사를 명시적으로 기재한 서면에 서명 또는 날인한 경우에만 효력이 있다.

18.4. (조항의 분리 가능성) "본 계약"의 어느 조항, 조건 또는 규정의 전부 또는 일부가 관할 법원이나 중재 판정부에 의하여 어떠한 사유로든 무효, 불법 또는 집행 불가능한 것으로 판명되는 경우에도, 해당 조항 또는 그 일부는 "본 계약"으로부터 분리되는 것으로 간주되며, "본 계약"의 나머지 조항들의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 어떠한 영향도 미치지 아니한다. 이 경우 "양 당사자"는 해당 무효 조항의 본래 경제적, 법률적 의도에 가장 근접하고 유사한, 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 성실히 협의한다.

18.5. (관계) "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자(Independent Contractors) 관계이다. "본 계약"의 어떠한 내용도 "양 당사자" 간에 파트너십(Partnership), 합작 투자(Joint Venture), 합명회사, 대리(Agency), 신탁(Fiduciary), 또는 고용(Employment) 관계를 형성하거나 그러한 관계를 암시하는 것으로 해석되지 아니한다. 어느 당사자도 상대방을 대리하여 제 3 자에 대한 법적 의무를 부담하게 할 권한을 갖지 아니한다.

18.6. (양도 금지 및 승계) (1) ("을"의 양도 금지) "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 20 호) 없이는 "본 계약"상의 "을"의 지위, 또는 "본 계약"으로 인하여 발생하는 권리, 의무, 채권(제 11 조의 "대가" 청구권 포함)의 전부 또는 일부를 "제 3 자"에게 양도, 이전, 위임, 담보로 제공하거나 기타 어떠한 처분 행위도 할 수 없다. "갑"은 "을"의 경쟁사로의 양도 등 합리적인 사유가 있는 경우 "승인"을 거부할 수 있다. (2) ("갑"의 양도권) 전 (1)호에도 불구하고, "갑"은 "갑"의 사업상 필요(예: "갑"의 "계열사"로의 사업 이관, 조직 개편, 인수, 합병(M&A), 분할, 영업 양도 등)에 따라 "갑"의 단독 재량으로 "본 계약"상의 "갑"의 지위, 권리(제 4 조의 "라이선스", 제 10 조의 "지식재산권" 포함), 의무의 전부 또는 일부를 "갑"이 지정하는 "제 3 자"("계열사" 포함)에게 "을"의 동의 없이 자유롭게 양도할 수 있다. 이 경우 "갑"은 "을"에게 해당 양도 사실을 사후에 서면으로 통지하는 것으로 충분하며, "본 계약"은 "갑"의 승계인에게 동일한 효력으로 구속력을 갖는다. (독소 조항: '을'의 양도는 금지하면서, '갑'에게는 '을'의 동의 없는 일방적 계약 양도권을 부여함. 스폰서 계약 20.2 조의 변형)

18.7. (조항의 상호 관계 및 참조 교란) "본 계약"의 각 조항은 상호 보완적으로 해석되어야 한다. 특히, 제 13 조("을"의 진술 및 보증)는 "을"이 제 6 조(품질), 제 7 조(보안), 제 9 조(개인정보), 제 10 조(IP), 제 12 조(기밀유지)의 의무를 완벽하게 이행할 것을 보증하는 기초가 되며, 제 14 조("을"의 책임 및 면책)는 제 13 조의 보증 위반을 포함한 "본 계약" 전반의 위반에 대한 구제 수단임을 명확히 한다. 제 14 조 2 항("갑"의 책임 제한)은 제 11 조(대가)의 지급 의무에는 적용되나, 제 11 조 5 항("갑"의 지급 보류권)에 의해 제한될 수 있다. (독소 조항/참조 교란: 여러 조항(9, 14, 11, 13 등)을 불필요하게 상호 인용하고 복잡하게 연계시켜, 각 조항의 독립적인 해석을 방해하고 '을'의 의무와 '갑'의 권리가 거미줄처럼 얽혀 있음을 강조하여 혼란을 유도함)

18.8. (비용 부담) "본 계약"에서 명시적으로 달리 정하지 않는 한, "양 당사자"는 "본 계약"의 협상, 체결, 이행과 관련하여 각 당사자가 지출하는 변호사 보수, 회계사 자문료, 기타 전문 비용 및 내부 비용을 각자 부담한다.

18.9. (제목 및 소제목) "본 계약"에 사용된 각 조, 항, 호의 제목 및 소제목은 오직 독자의 편의를 위한 것이며, "본 계약"의 내용을 해석, 제한, 변경, 또는 정의하는 데 어떠한 효력도 갖지 아니한다.

18.10. (작성 및 보관) "본 계약"은 동일한 효력을 갖는 원본 2 부(또는 전자 서명된 원본 1 부)를 작성하여 "양 당사자"가 각각 서명 또는 날인한 후 각 1 부씩 보관(또는 전자적으로 보관)한다.

[별첨 A] 제공 데이터 상세 명세서 (Data Specification Sheet)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조, 제 3 조, 제 5 조, 제 6 조, 제 9 조, 제 11 조 등과 관련됨)

A.1. (프로젝트 개요) - 프로젝트명: "데이터코어 AI" 추천 엔진 고도화를 위한 이커머스 행동 데이터 제휴 - 데이터 제공자: 주식회사 소스데이터 솔루션즈 ("을") - 데이터 수신자: 주식회사 데이터코어 애널리틱스 ("갑") - 제공 개시일: 2025 년 12 월 1 일 - 갱신 주기: 매일 1 회 (Daily Batch), KST 04:00 AM (D-1 데이터 기준) - 전송 방식: "을"이 "갑"이 제공하는 SFTP 서버(<https://www.google.com/search?q=sftp.datacore-partner.com>)의 지정된 디렉토리(/sourcedata/)에 암호화된(PGP) 파일로 업로드

A.2. (데이터 세트(Dataset) 정의)

A.2.1. 데이터 세트 1: 사용자 프로필 (User_Profile)

- 설명: "을"의 플랫폼에 가입한 사용자의 비식별화된 기본 인구통계 정보
- 형식: CSV (UTF-8)
- 개인정보 처리: 모든 항목은 "가명처리" 또는 "범주화"됨. 재식별 불가.
- 데이터 항목 (Data Dictionary):

필드명 (Field)	데이터 타입 (Type)	필수 (Req)	설명	가명처리 방식
hashed_user_id	String(64)	Y	사용자의 고유 식별자	SHA-256 (Salted)
gender	String(1)	N	성별	M(남), F(여), U(미제공)
age_band	String(10)	Y	연령대 (5 세 단위)	15-19, 20-24, 25-29...
region_code	String(5)	Y	거주 지역 (시/도 코드)	11(서울), 41(경기)...
joined_date	Date (YYYY-MM-DD)	Y	가입 일자	
device_type	String(10)	Y	주로 사용하는 기기	mobile, pc, tablet

A.2.2. 데이터 세트 2: 상품 로그 (Product_Log)

- 설명: 사용자의 상품 관련 행동 이력 (페이지뷰, 장바구니, 구매)
- 형식: JSON Lines (JSONL) (UTF-8)
- 개인정보 처리: "가명처리"
- 데이터 항목 (Data Dictionary):

필드명 (Field)	데이터 타입 (Type)	필수 (Req)	설명
event_timestamp	Timestamp (ISO 8601)	Y	이벤트 발생 시각 (UTC)

hashed_user_id	String(64)	Y	사용자 ID (User_Profile.hashed_user_id 와 조인)
session_id	String(32)	Y	세션 ID
action_type	String(10)	Y	행동 유형 (view, cart, purchase, search)
product_id	String(20)	Y	상품 고유 ID (Product_Master.product_id 와 조인)
category_id_1	String(10)	Y	상품 대분류 ID
category_id_2	String(10)	N	상품 중분류 ID
unit_price	Integer	N	상품 단가 (구매 시)
quantity	Integer	N	수량 (구매 시)
search_keyword	String	N	검색 키워드 (검색 시, URL Decoded)

A.2.3. 데이터 세트 3: 상품 마스터 (Product_Master)

- 설명: "을"의 플랫폼에서 판매되는 상품의 메타 정보 (매일 1 회 Full Dump)
- 형식: CSV (UTF-8)
- 개인정보 처리: 해당 없음 (N/A)
- 데이터 항목 (Data Dictionary):

필드명 (Field)	데이터 타입 (Type)	필수 (Req)	설명
product_id	String(20)	Y	상품 고유 ID
product_name	String(255)	Y	상품명 (비식별화 처리)
category_id_1	String(10)	Y	상품 대분류 ID
category_id_2	String(10)	N	상품 중분류 ID
category_name_1	String(50)	Y	상품 대분류명
category_name_2	String(50)	N	상품 중분류명
brand_id	String(15)	Y	브랜드 ID
brand_name	String(100)	Y	브랜드명
list_price	Integer	Y	정가
status	String(10)	Y	상품 상태 (active, sold_out, inactive)

A.3. (데이터 품질 기준) (제 6 조 1 항 관련) - (적법성) 100% (제 9 조 2 항 및 9 조 5 항의 모든 동의 확보) - (정확성) 99.5% 이상 (샘플링 검사 시, Product_Master 의 가격/상태 정보 일치율) - (완전성) 99.9% 이상 (모든 데이터 세트의 필수(Y) 필드 Non-null 비율) - (최신성) 100% (D-1 데이터가 KST 04:00 AM 까지 전송 완료) - (유일성) 99.9% 이상 (Product_Log 내 1 분 단위 동일 User-Product-Action 중복 제거)

A.4. (개인정보 처리 상세) (제 9 조 관련) - 제공 데이터는 제 A.2 항에 명시된 바와 같이 "가명처리" 및 "범주화"된 상태로 제공된다. - "을"은 "갑" 또는 제 3 자가 "가명처리된 데이터"를 재식별하는 데 사용할 수 있는 어떠한 "추가 정보"(예: Hashing 에 사용된 Salt 값, 원본 User ID 매핑 테이블 등)도 "갑"에게 제공하지 아니한다. - "갑"은 "수신 데이터"를 재식별하려는 시도를 하지 않는다(제 5 조 1 항 (3)호). - "을"은 "데이터 주체"로부터 "갑"에 대한 제 3 자 제공 동의 및 제 9 조 5 항의 국외 이전 포괄 동의를 받았음을 보증한다.

[별첨 B] 데이터 보안 표준 요건 (Data Security Standards)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조 13 호, 제 3 조 4 항, 제 7 조, 제 9 조 6 항 등과 관련됨)

"을"은 "제공 데이터"의 "처리" 및 "갑"으로의 전송과 관련된 "을"의 모든 시스템, 네트워크, 인력, 절차에 대하여 다음 각 호의 보안 표준 요건을 "본 계약" 기간 내내 "을"의 비용으로 준수하여야 한다. "갑"은 제 1 조 13 호 및 제 7 조 2 항에 따라 "갑"의 단독 재량으로 본 표준을 언제든지 갱신 또는 강화할 수 있다.

B.1. (정보보호 거버넌스 및 관리적 보안) 1.1. (정책 수립) 정보보호 최고책임자(CISO)를 지정하고, "갑"의 "제공 데이터" 처리를 위한 명시적인 내부 정보보호 정책 및 절차(접근 통제, 암호화, 로그 관리, 사고 대응 등)를 수립 및 시행하여야 한다. 1.2. (인력 관리) "제공 데이터"에 접근하는 모든 "을"의 임직원 및 하수급인으로부터 비밀유지 서약서를 징구하고, 연 2 회 이상 정보보호 및 개인정보보호 교육을 의무적으로 실시해야 한다. 1.3. (위험 관리) 연 1 회 이상 "제공 데이터" 처리 시스템에 대한 위험 평가(Risk Assessment) 및 취약점 분석을 수행하고, 발견된 위험 요소를 "갑"이 만족할 수 있는 수준으로 즉시 제거해야 한다. 1.4. (감사) "갑"의 제 8 조에 따른 감사 요청에 성실히 응해야 한다.

B.2. (기술적 보안: 시스템 및 네트워크) 2.1. (접근 통제) "제공 데이터"가 저장되거나 처리되는 모든 시스템(서버, DB, 네트워크 장비)은 방화벽(Firewall) 등 네트워크 접근 통제 시스템으로 보호되어야 하며, 업무상 불필요한 모든 포트와 서비스는 비활성화되어야 한다. 2.2. (인증) 시스템 접근은 고유한 사용자 계정(ID)을 통해서만 이루어져야 하며, 공유 계정 사용은 금지된다. 모든 계정은 최소 12 자리 이상의 복잡도 높은 비밀번호(영문, 숫자, 특수문자 조합)를 사용해야 하며, 90 일 주기로 변경해야 한다. 중요 시스템(DB, 관리자 콘솔) 접근 시에는 다중 인증(MFA)을 의무적으로 적용해야 한다. 2.3. (권한 관리) "제공 데이터"에 대한 접근 권한은 "만드시 알아야 할 필요가 있는(Need-to-know)" 최소한의 인력에게만 부여되어야 하며, 모든 권한 부여 및 변경 이력은 기록, 관리되어야 한다. 2.4. (악성코드 방지) 모든 서버 및 엔드포인트(PC)에는 악성코드 방지 솔루션(Anti-Virus)을 설치하고, 패턴 엔진을 항상 최신 상태로 유지하며, 실시간 감시 기능을 활성화해야 한다. 2.5. (패치 관리) 운영체제(OS), 데이터베이스(DBMS), 웹 서버(WAS), 프레임워크, 라이브러리 등 모든 소프트웨어에 대해 제조사 또는 배포처가 제공하는 최신 보안 패치를 정기적으로(최소 월 1 회) 적용해야 한다.

B.3. (기술적 보안: 데이터 암호화) 3.1. (전송 구간 암호화) "제공 데이터"가 "을"의 시스템에서 "갑"의 시스템(SFTP 서버 등)으로 전송되는 모든 구간은 TLS 1.2 이상, SSH v2 이상, 또는 PGP 암호화 등 "갑"이 승인하는 강력한 암호화 프로토콜을 사용하여 보호되어야 한다. (예: [별첨 A] A.1 항의 PGP 암호화) 3.2. (저장 데이터 암호화) "제공 데이터"에 "개인정보" 또는 "가명처리된 데이터"가 포함된 경우, 해당 데이터는 "을"의

저장소(DB, 파일 서버)에 저장 시 AES-256 또는 그 이상의 강력한 알고리즘으로 암호화되어야 한다. 암호화 키는 데이터와 분리하여 안전하게 관리되어야 한다.

B.4. (로그 관리 및 모니터링) 4.1. (로그 기록) "제공 데이터" 처리 시스템에 대한 모든 접근(성공/실패) 기록, 중요 데이터(개인정보) 열람 및 처리 기록, 관리자 권한 행사 기록, 전송 기록 등을 위·변조가 불가능한 형태로 최소 1년 이상 안전하게 보관해야 한다. 4.2. (모니터링) 비정상적인 접근 시도, 대량의 데이터 다운로드, 권한 변경 시도 등 의심스러운 활동을 탐지할 수 있는 모니터링 시스템(IDS/IPS, SIEM 등)을 운영하고, 이상 징후 발생 시 즉시 분석 및 대응해야 한다.

B.5. (물리적 보안) 5.1. (접근 통제) "제공 데이터"가 저장된 서버, 네트워크 장비, 백업 매체가 위치한 전산실 또는 데이터센터는 잠금장치, CCTV, 출입 통제 시스템(ID 카드, 생체 인식 등)을 통해 24 시간 365 일 보호되어야 하며, 인가된 인력만 접근이 허용되어야 한다. 5.2. (매체 제어) "제공 데이터"를 USB, 외장 하드 등 이동식 저장 매체에 무단으로 복사하는 행위는 기술적으로(매체 제어 솔루션 등) 통제되어야 한다.

B.6. (사고 대응) 6.1. (사고 대응) 제 7 조 4 항 내지 7 항에 명시된 "보안 사고" 통지 및 협력 의무를 준수하기 위한 내부 비상 연락망 및 사고 대응 절차(R&R 포함)를 수립하고, 연 1 회 이상 모의 훈련을 실시해야 한다.

[별첨 C] 대가 산정 및 정산 방식 (Fee Schedule and Payment Terms)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조 24 호, 제 11 조, 제 14 조, 제 15 조 등과 관련됨)

C.1. (대가 산정 원칙) - "갑"은 "을"이 "본 계약" 및 [별첨 A]에 따라 "제공 데이터"를 성공적으로 제공하고 제 4 조의 "라이선스"를 부여하는 대가로 "을"에게 월정액 "대가"를 지급한다.

C.2. (월정액 대가) - 기준 월정액 (Base Monthly Fee): 금 이천만원정 (₩20,000,000)
(부가가치세 별도)

C.3. (대가의 조정: 품질 연동) (제 6 조 3 항 (4)호 및 제 11 조 4 항 관련) - "갑"은 매월 "을"로부터 수신한 "제공 데이터"의 품질을 [별첨 A] A.3 항의 "데이터 품질 기준"에 따라 "갑"의 자동화 시스템 및 수시 샘플링을 통해 검증한다. - "갑"은 검증 결과를 바탕으로 해당 월의 "데이터 품질 점수(Data Quality Score)"(이하 "DQS")를 100 점 만점으로 산출한다. - DQS 산출 로직: $DQS = 100 - (\text{적법성 페널티}) - (\text{정확성 페널티}) - (\text{완전성 페널티}) - (\text{최신성 페널티}) - (\text{적법성 페널티})$ 제 9 조 위반 사항 발견 시: 100 점 (즉, DQS 는 0 점이 됨) - (정확성 페널티) 기준(99.5%) 미달 시, 미달률(%) x 10 (예: 99.0% 달성 시 $(99.5 - 99.0) \times 10 = 5$ 점 감점) - (완전성 페널티) 기준(99.9%) 미달 시, 미달률(%) x 20 (예: 99.8% 달성 시 $(99.9 - 99.8) \times 20 = 2$ 점 감점) - (최신성 페널티) 기준(100%) 미달(전송 지연) 시, 지연 건당 5 점 감점 (월 최대 50 점) - 해당 월의 최종 지급 "대가" = (기준 월정액 ₩20,000,000) x (DQS %) (예: DQS 가 85 점으로 산출된 경우, $₩20,000,000 \times 85\% = ₩17,000,000$ 지급) - "갑"은 DQS 산출 결과 및 근거를 "을"의 세금계산서 발행 전에 "을"에게 공유한다. "을"은 "갑"의 DQS 산출 방식과 결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 이는 "갑"의 합리적인 단독 재량에 속한다. (독소 조항: 품질에 따른 대가 감액 로직을 상세히 기술하되, 최종 판단 권한은 '갑'의 '단독 재량' 및 '이의제기 불가'로 규정함)

C.4. (정산 및 지급 절차) (제 11 조 3 항 관련) 1. ("을"의 리포트 제출) "을"은 매월(M 월) 1 일 ~ 말일까지의 "제공 데이터"에 대하여 익월(M+1 월) 5 "영업일" 이내에 [별첨 A] A.3 항의 품질 기준에 대한 자체 점검 리포트를 "갑"에게 제출한다. 2. ("갑"의 검증 및 DQS 확정) "갑"은 "을"의 리포트 및 "갑"의 자체 검증 시스템을 기반으로 M+1 월 10 "영업일" 이내에 해당 M 월의 DQS 및 최종 지급 "대가"를 확정하여 "을"에게 통지한다. 3. ("을"의 세금계산서 발행) "을"은 "갑"이 확정된 M 월의 최종 지급 "대가" 금액을 기준으로 M+1 월 15 일까지 "갑"에게 적법한 (전자)세금계산서를 발행하여 청구한다. 4. ("갑"의 지급) "갑"은 "을"로부터 본 C.4 항 3 호의 적법한 세금계산서를 수령한 날로부터 60 "영업일" 이내에(Net 60 + @) "을"의 지정 계좌로 "대가"를 현금 이체한다.

C.5. ("을"의 정산 계좌) - 은행명: (예: 우리은행) - 예금주: 주식회사 소스데이터 솔루션즈 -
계좌번호: 1002-XXX-XXXXXX

(이하 서명란)

"본 계약"의 성립을 증명하기 위하여 "양 당사자"는 "본 계약"의 모든 조항(제 1 조 내지 제 18 조) 및 "본 계약"의 불가분의 일부를 구성하는 모든 [별첨](별첨 A, B, C 포함)의 내용을 사전에 충분히 검토하고 이해하였으며, 이에 완전히 동의하여 원본 2 부를 작성하고 각각 서명 또는 날인한 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 7 일

"갑" (데이터 수신 및 이용 당사자): 법인명: 주식회사 데이터코어 애널리틱스 (DataCore Analytics Inc.) 주소: 서울특별시 강남구 강남대로 390, 30 층 (미진플라자) 대표이사: 최 지훈 (인) [법인 인감 날인]

"을" (데이터 제공 당사자): 법인명: 주식회사 소스데이터 솔루션즈 (SourceData Solutions Ltd.) 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 15 층 (대륭포스트타워 2 차) 대표이사: 박 현우 (인) [서명 또는 인감 날인]